2026年税务师《税法一》三色笔记

第一章　税法基本原理

【知识点】税法原则

税法原则包括税法基本原则和税法适用原则。

（一）税法基本原则

税收法律主义	（1）课税要素法定 要素法律直接规定，实施细则等仅作为补充； 法规、规章如无法律依据或违反税收法律规定均无效； 委托立法须有限度。 （2）课税要素明确 规定应无歧义、矛盾和漏洞； 自由裁量权不应普遍存在和不受约束。 （3）依法稽征 征纳双方均无权变动法定课税要素和法定征收程序，即使双方就此达成一致也属违法。
税收公平主义	税收负担须根据纳税人负担能力分配。负担能力相等，税负相同；负担能力不等，税负不同。
税收合作信赖主义	征纳双方主流关系为相互信赖合作，不是对抗。 （1）无充足证据，税务机关不能怀疑纳税人是否依法纳税； （2）纳税人应信赖税务机关的决定，税务机关作出的行政解释和事先裁定错误时，纳税人并不承担法律责任，因此少缴税款无需缴纳滞纳金。
	合作信赖主义适用限制： （1）税务机关的合作信赖表示应为正式的，纳税人不能凭税务人员个人私下作出的表示，而认为是税务机关决定的，要求引用该原则少缴税。 （2）对纳税人的信赖须值得保护。如果税务机关基于纳税人方面隐瞒事实或虚假报告作出错误表示，则对纳税人的信赖不值得保护。 （3）纳税人须信赖税务机关错误表示，并据此已作出某种纳税行为。即纳税人已构成对税务机关表示的信赖，但没有据此作出某种纳税行为或者该信赖与其纳税行为无因果关系，也不得引用该原则
实质课税原则	应根据纳税人真实负担能力决定其税负。如：关联交易价格调整

（二）税法适用原则

法律优位原则（又称行政立法不得抵触法律原则）	法律＞法规＞规章 效力低的税法与效力高的税法发生冲突，效力低的税法无效。
特别法优于普通法原则	下位特别法效力＞上位普通法效力
新法优于旧法原则 （后法优于先法原则）	同一机关制定的新的规定与与旧的规定不一致的，适用新的规定。 作用：有效解决了因法律修订导致新旧法律规定冲突的问题，为法律体系更新完善提供了制度保障。 该原则的适用，以新法生效实施为标志。 当新税法与旧税法属于普通法与特别法关系时，以及某些程序性税法引用“实体从旧，程序从新原则”时，可以例外。
法律不溯及既往原则	新法实施后，对新法实施前的行为不得适用新法，只能沿用旧法。 目的：维护税法的稳定性和可预测性。 【提示】一些国家处理税法溯及力问题时，坚持“有利溯及”原则，即对纳税人有利的予以承认，对纳税人不利的则不予承认。
实体从旧，程序从新原则	实体税法无溯及力，程序性税法有一定溯及力。 新税法公布实施前发生的纳税义务在新税法公布实施后进入税款征收程序，原则上新税法具有约束力。
程序优于实体原则	诉讼发生时，税收程序法优于税收实体法适用。 如：有争议的税款应先完税再复议或申诉。 作用：保障税款及时足额入库。

【知识点】税收立法

（一）税收立法权、立法程序及内容

类别	立法机关	立法程序	举例
税收法律	全国人大及其常务会	提案→审议→通过（表决制）→公布（主席令）	全国人大：企业所得税法，个人所得税法 常委会：税收征收管理法、车船税法、环境保护税法、烟叶税法、船舶吨税法、资源税法、车辆购置税法、耕地占用税法、城市维护建设税法、

			契税法、印花税法、关税法、增值税法
税法法规	国务院	立项→起草→审查→决定公布；总理决定制；总理签国务院令；公布后 30 日内报全国人大常委会备案	《个人所得税法实施条例》
税务规章	国家税务总局	国家税务总局令公布	《消费税暂行条例实施细则》；《税务部门规章制定实施办法》

（二）税务部门规章相关规则

（1）权限范围：不创新/不重复

国家税务总局根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在权限范围内制定对税务机关和税务行政相对人具有普遍约束力的税务部门规章。

a. 上位法已有规定的情况下，才可以制定税务部门规章（除非全国人大或国务院明确授权）；

b. 制定税务部门规章的目的是执行上位法，而不能另行创设上位法所没有规定的内容；

c. 税务部门规章原则上不得重复上位法已经明确规定的内容。

（2）制定税务部门规章，应当符合上位法的规定，体现职权与责任相统一的原则，切实保障税务行政相对人的合法权益。

没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，税务部门规章不得设定减损税务行政相对人权利或增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。

税务部门规章不得溯及既往，但是为了更好地保护税务行政相对人权益而作出的特别规定除外。

（3）税务部门规章施行时间：

应当自公布之日起 30 日后施行；但是，涉及国家安全、外汇汇率、货币政策的确定以及公布后不立即施行将有碍规章施行的，可自公布之日起施行。

（4）税务部门规章评估：国家税务总局可根据需要，开展税务规章立法后评估。

（5）税务部门规章解释：国家税务总局负责

税务部门规章的解释与税务规章具有同等效力。

（6）税务部门规章清理：国家税务总局及时组织开展税务规章清理工作。

（三）税务规范性文件

税务规范性文件，是指**县以上税务机关**依照法定职权和规定程序制定并发布的，影响纳税人、缴费人、扣缴义务人等税务行政相对人权利、义务，在本辖区内具有普遍约束力并在一定期限内反复适用的文件。

1. 税务规范性文件与税务规章主要区别

制定程序、设定权、效力、发布形式均不同。

2. 税务规范性文件特征

（1）**属于行为规则**：约束行政相对人和税务机关。

（2）适用主体的**非特定性**：批复不属于税务规范性文件。

（3）**不具有可诉性**：抽象行政行为，复议√　诉讼×。

（4）**法律行为的延伸**：一般不得溯及既往。

3. 税务规范性文件权限范围

设定权	不得设定税收开征、停征、减税、免税、退税、补税事项、行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费等
制定权	**县以上税务机关**可依照法定职权和规定程序制定规范性文件
	县税务机关制定税务规范性文件，应当依据法律、法规、规章或者省级以上税务机关税务规范性文件的明确授权；没有授权又确需制定的，应当提请上一级税务机关制定
	各级税务机关的**内设机构、派出机构、临时性机构**，不得以自己的名义制定税务规范性文件

4. 税务规范性文件制定规则

名称规范	可使用“办法”　“规定”“规程”等； 不得使用“条例”“实施细则”“通知”“批复”等
解释权限	制定机关负责解释，不得将解释权授予本级机关的内设机构或下级税务机关
执行时间	（1）文件应当**自发布之日起 30 日后**实施。 （2）发布后不立即施行将有碍执行的，可自**发布之日起**施行。 （3）与法律、法规、规章或者上级机关决定配套实施的税务规范性文件，其**施行日期需要与前述文件保持一致**的，不受（1）、（2）时限规定的限制
公告	税务规范性文件应以**公告**的形式发布，否则不得作为税务执法依据
合规审查	（1）各级纳税服务部门、政策法规部门负责对税务规范性文件进行审查； （2）包括权益性审核、合法性审核、世贸组织规则合规性评估

第二章　增值税

【知识点】征税范围

（一）一般规定

销售或进口货物	货物包括：有形动产、**电力、热力、气体**等。 进口货物，是指申报进入我国海关境内的货物
销售服务	服务包括：交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务、**生产生活服务**
销售无形资产	是指转让无形资产所有权或者使用权的业务活动。 无形资产包括：技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权和其他无形资产。 （1）技术，包括专利技术和非专利技术。 （2）自然资源使用权，包括土地使用权、海域使用权、探矿权、采矿权、取水权和其他自然资源使用权。 （3）其他无形资产，包括基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权（包括特许经营权、连锁经营权、其他经营权）、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费以及其他不具实物形态，但能带来经济利益的资产
销售不动产	是指转让不动产所有权的业务活动。 不动产包括：建筑物、构筑物等。 转让建筑物有限产权或者永久使用权的，转让在建的建筑物或者构筑物所有权的，以及在转让建筑物或者构筑物时一并转让其所占土地的使用权的，按照销售不动产缴纳增值税

（二）服务征税范围详解

交通运输服务	**陆路运输服务**	出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用，按“**陆路运输服务**”计税
	水路运输服务	含**程租、期租**业务。 【提示 1】程租业务，指运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。 【提示 2】期租业务，指运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限，承租期内听候承租方调遣，不论是否经营，均按天向承租方收取

		租赁费，发生的固定费用均由船东负担的业务
	航空运输服务	含湿租业务、航天运输。 【提示】湿租业务，指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限，承租期内听候承租方调遣，不论是否经营，均按一定标准向承租方收取租赁费，发生的固定费用均由承租方承担的业务
	管道运输服务	通过管道输送气体、液体、固体物质的运输服务
	（1）程租、期租、湿租属于“交通运输服务”；光租、干租属于“生产生活服务—租赁服务”。 【提示 1】光租业务，是指运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用，不配备操作人员，不承担运输过程中发生的各项费用，只收取固定租赁费的业务活动。 【提示 2】干租业务，是指航空运输企业将飞机在约定的时间内出租给他人使用，不配备机组人员，不承担运输过程中发生的各项费用，只收取固定租赁费的业务活动。 （2）已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入，按“交通运输服务”计税。 （3）无运输工具承运业务按“交通运输服务”计税。 【提示】无运输工具承运业务，是指经营者以承运人身份向托运人或旅客提供运输服务，收取运费并承担承运人责任，然后委托实际承运人完成运输服务的经营活动	
邮政服务	邮政普遍服务	函件、包裹等邮件寄递，以及邮票发行、报刊发行和邮政汇兑等业务活动
	邮政特殊服务	义务兵平常信函、机要通信、盲人读物和革命烈士遗物的寄递等业务活动
	其他邮政服务	邮册等邮品销售、邮政代理等业务活动
电信服务	基础电信服务	利用固网、移动网、卫星、互联网，提供语音通话服务、手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动，以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动
	增值电信服务	利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络，提供电子数据和信息的传输及应用服务（不含手机流量服务）、互联网接入服务（不含宽带接入服务）、卫星电视信号落地转接服务等业务活动
建筑服务	工程服务	是指新建、改建各种建筑物、构筑物的工程作业，包括与建筑物相连的各种

		设备或者支柱、操作平台的安装或者装设工程作业，以及各种窑炉和金属结构工程作业
	安装服务	固定电话、有线电视、宽带、水、电、燃气、暖气等经营者向用户收取的安装费、初装费、开户费、扩容费以及类似收费，按“安装服务”计税
	修缮服务	对建筑物、构筑物进行修补、加固、养护、改善
	装饰服务	对建筑物、构筑物进行修饰装修
	其他建筑服务	如钻井、拆除建筑物或构筑物、平整土地、园林绿化、爆破
金融服务	贷款服务	（1）各种占用、拆借资金取得的收入，包括保本收益、报酬、资金占用费、补偿金、金融商品持有期间（含到期）利息及利息性质收入、信用卡透支利息收入、买入返售金融商品利息收入、融资融券收取的利息收入，以及融资性售后回租、押汇、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入，按“贷款服务”计税。 （2）以货币资金投资收取固定利润或保底利润，按“贷款服务”计税。 （3）融资性售后回租属于“金融服务-贷款服务”，融资租赁属于“生产生活服务-租赁服务”
	直接收费金融服务	包括提供货币兑换、账户管理、电子银行、信用卡、信用证、财务担保、资产管理、信托管理、基金管理、金融交易场所（平台）管理、资金结算、资金清算、金融支付等服务
	保险服务	包括人身保险服务和财产保险服务
	金融商品转让	是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动。其他金融商品包括基金、信托、理财产品等各类资管产品和各种金融衍生品
生产生活服务	研发和技术服务	研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务
	信息技术服务	软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、信息系统增值服务
	文化创意服务	设计服务、知识产权服务、广告服务、会议展览服务

		（1）宾馆、旅馆等经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动，按“会议展览服务”计税。 （2）广告服务，包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等
	物流辅助服务	航空服务、港口码头服务、货运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务、收派服务。 港口设施经营人收取的港口设施保安费，按照“港口码头服务”计税。 快递企业提供快递服务取得的收入，按照“收派服务”缴纳增值税。快递服务，不包括快递企业仅提供运输服务的业务活动
	租赁服务	包括融资租赁和经营租赁，标的为有形动产或不动产。 （1）光租、干租属于“有形动产经营租赁”。 （2）将不动产或动产广告位出租按“经营租赁”计税。 （3）车辆停放、道路通行按“不动产经营租赁”计税。 （4）融资性售后回租按“金融服务—贷款服务”计税
	鉴证咨询服务	包括认证服务、鉴证服务和咨询服务。 翻译服务、市场调查按“咨询服务”计税
	广播影视服务	广播影视节目的制作、发行和播映（含放映）
	商务辅助服务	企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安全保护服务。 （1）经纪代理包括：金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 （2）物业管理按“企业管理服务”计税。 （3）人力资源服务，是指提供公共就业、劳务派遣、人才委托招聘的业务活动
生产生活服务	文化体育服务	（1）文化服务包括文艺创作、文艺表演、文化比赛，图书馆的图书和资料借阅，档案馆的档案管理，文物及非物质文化遗产保护，组织举办宗教活动、科技活动、文化活动，提供游览场所。 在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船，按“文化服务”计税。 （2）体育服务，是指组织举办体育比赛、体育表演、体育活动，以及提供

		体育训练、体育指导、体育管理的业务活动
	教育医疗服务	包括教育服务、医疗服务
	旅游娱乐服务	包括旅游服务、娱乐服务 娱乐服务，是指为娱乐活动同时提供场所和服务的业务，包括歌厅、舞厅、夜总会、酒吧、台球、高尔夫球、保龄球、游艺（包括射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖）
	餐饮住宿服务	包括餐饮服务、住宿服务
	居民日常服务	包括市政市容管理、家政、婚庆、育养、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等
	加工修理修配服务	（1）加工服务，是指受托加工货物，即委托方提供原材料及主要材料，受托方按照委托方的要求，制造货物并收取加工费的业务。 （2）修理修配服务，是指受托对损伤和丧失功能的货物进行修复，使其恢复原状和功能的业务
	其他生产生活服务	是指上述列举以外的生产生活服务

【知识点】视同应税交易的征税规定

1.单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；

2.单位和个体工商户无偿转让货物；

3.单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。

【提示 1】将外购货物用于集体福利或个人消费，不是视同应税交易，而是属于不得抵扣进项情形。

【提示 2】自然人无偿转让货物，不用视同应税交易计税；自然人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品，应视同应税交易计税。

【提示 3】将货物用于投资、抵债等用途，属于应税交易，不是视同应税交易。

【知识点】征税范围——特殊销售

单用途商业预付卡	（1）售卡方销售单用途卡，或者接受充值取得的预收资金，不缴纳增值税。可开增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。 （2）售卡方因发行或者销售单用途卡并办理相关资金收付结算业务取得的手续费、结算费、服务费、管理费等收入，应按照现行规定缴纳增值税。 （3）持卡人使用单用途卡购买货物或服务时，货物或者服务的销售方应按照现行规定缴纳增值税，且不得向持卡人开具增值税发票。 （4）销售方与售卡方不是同一个纳税人的，销售方在收到售卡方结算的销售款时，应向售卡方开具增值税普通发票，并在备注栏注明“收到预付卡结算款”，不得开具增值税专用发票。售卡方从销售方取得的增值税普通发票，作为其销售单用途卡或接受单用途卡充值取得预收资金不缴纳增值税的凭证，留存备查
支付机构预付卡（多用途）	支付机构，是指取得中国人民银行核发的《支付业务许可证》，获准办理“预付卡发行与受理”业务的发卡机构和获准办理“预付卡受理”业务的受理机构。多用途卡，是指发卡机构以特定载体和形式发行的，可在发卡机构之外购买货物或服务的预付价值。 与单用途商业预付卡计税规则基本一致

【知识点】征税范围——非应税交易

有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税：

1.员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务；

2.收取行政事业性收费、政府性基金；

3.依照法律规定被征收、征用而取得补偿；

4.取得存款利息收入；

5.其他不属于应税交易的情形。

其他不属于应税交易的情形包括：

（1）各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取会费，属于非经营活动，不征收增值税。

（2）纳税人通过合并、分立、出售、置换等方式实施资产重组，同时符合下列条件的，不属于增值税应税交易，涉及的货物、金融商品、无形资产、不动产（统称资产）转让，不征收增值税。

a.资产重组的标的是可以相对独立运营的经营业务。

b.纳税人实施资产重组时，应当将全部或者部分资产，与相关联的对应债权、负债和员工共同组成资产包，一并转让。资产包中应当同时包括资产、债权、负债和员工。

c.资产重组应当具有合理的商业目的，且不以减少、免除、推迟缴纳增值税税款或者提前退税、多退税款为主要目的。

d.资产重组的转让方属于一般纳税人的，接收方也应当属于一般纳税人。

（3）自 2020 年 1 月 1 日起，纳税人取得的财政补贴收入，与其销售货物、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应按规定计算缴纳增值税。纳税人取得的其他情形的财政补贴收入，不属于增值税应税收入，不征收增值税。

【知识点】法定免税项目

1.农业生产者销售的自产农产品。

2.农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务。

3.家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治。

4.医疗机构提供的医疗服务。

医疗机构不包括营利性美容医疗机构。

5.古旧图书。

6.自然人销售的自己使用过的物品。

7.直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备。

8.外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备。

9.由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，残疾人个人提供的服务。

10.托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务。

11.婚姻介绍服务。

12.殡葬服务。

13.学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务。

【提示】非学历教育服务应纳税。一般纳税人提供非学历教育服务 26 年至 27 年可选择按 3%征收率简易计税。

14.纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。

【提示】门票收入，是指第一道门票收入。

【知识点】专项免税项目

1.农业生产用地。

（1）将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产。

（2）将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产。

（3）采取转包、出租、互换、转让、入股等方式将承包地流转给农业生产者用于农业生产。

2.个人从事金融商品转让业务取得的收入。

3.美国船级社（ABS）在非营利宗旨不变、中国船级社在美国享受同等免税待遇的前提下，在中国境内提供的船检服务。

4.台湾航运公司、航空公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务在大陆取得的运输收入。

5.土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者。

6.县级以上地方人民政府或自然资源行政主管部门出让、转让或收回自然资源使用权（不含地使用权）。

7.香港市场投资者（包括单位和个人）买卖股票、基金。

（1）通过深港通买卖深圳证券交易所上市 A 股取得的收入。

（2）通过沪港通买卖上海证券交易所上市 A 股取得的收入。

（3）通过基金互认买卖内地基金份额取得的收入。

8.被撤销金融机构以货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等财产清偿债务。

9.人民银行对金融机构的贷款的利息收入。

10.外汇管理部门在从事国家外汇储备经营过程中，委托金融机构发放的外汇贷款取得的利息收入。

11.个人（不含个体工商户中的一般纳税人）销售自建自用住房。

12.涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权。

财产分割包括：

（1）离婚财产分割；

（2）无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹；

（3）无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；

（4）房屋产权所有人死亡，法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人依法取得房屋产权。

13.执罚部门和单位处置罚没财产收入，且作为罚没收入如数上缴财政的。

14.外国政府和国际组织无偿援助项目在国内采购的货物。

自 2001 年 8 月 1 日起，对外国政府和国际组织无偿援助项目在国内采购的货物免征增值税，同时允许销售免税货物的单位，将免税货物的进项税额在其他内销货物的销项税额中抵扣。

15.社保基金会、社保基金投资管理人在运用社保基金投资过程中，提供贷款服务取得的全部利息及利

息性质的收入和金融商品转让收入。

16.对社保基金会及养老基金投资管理机构在国务院批准的投资范围内，运用养老基金投资过程中，提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入。

17.内地投资者通过基金互认买卖香港基金份额和香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额：

（1）对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的差价收入，暂免征收增值税；

（2）对内地个人投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的差价收入，按现行政策规定暂免征收增值税；

（3）对内地单位投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的差价收入，按现行政策规定征免增值税。

18.自 2022 年 1 月 1 日起，对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴。

19.2025 年 8 月 8 日之前发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入。

自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

20.为支持划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理，承接主体在运用划转的国有股权和现金收益投资过程中，贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入。

21.针对创新企业境内发行存托凭证（以下称创新企业 CDR ）试点阶段：

（1）对个人投资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，暂免征收增值税。

（2）对单位投资者转让创新企业 CDR 取得的差价收入，按金融商品转让政策规定征免增值税。

（3）对合格境外机构投资者 （QFII ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII ）委托境内公司转让创新企业 CDR 取得的差价收入，暂免征收增值税。

【知识点】阶段性增值税优惠

（一）销售货物

自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日：

1.销售农业生产资料免征增值税。

农业生产资料包括：

（1）农膜、滴灌带、滴灌管和有机肥产品。

（2）饲料产品。

【提示】宠物饲料不免税，增值税税率 9%。

（3）批发和零售的种子、种苗、农药、农机。

农机包括不带动力的手扶拖拉机和三轮农用运输车。

（4）农民专业合作社销售本社成员生产的初级农产品，属于农业生产者销售的自产农产品。

农民专业合作社向本社成员销售的农膜、种子、种苗、农药、农机。

2.销售供残疾人专用的**假肢、轮椅、矫型器**免征增值税。

3.**粮食和商品储备**收入免征增值税。

（1）销售政府储备食用植物油。

（2）粮食经营企业经营军队用粮、救灾救济粮、水库移民口粮。

（3）国家商品储备管理单位及其直属企业承担商品储备任务，从中央或者地方财政取得的利息补贴收入和价差补贴收入。

4.对血站供应给医疗机构的临床用血免征增值税。

5.抗艾滋病毒药品免征**生产环节和流通环节**增值税。

自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对卫生健康委委托进口的抗艾滋病病毒药物，免征进口关税和进口环节增值税。

6.从事农产品**批发、零售**的纳税人销售的部分**鲜活肉蛋**产品免征增值税。

7.对名单内的**边销茶**生产企业销售自产的边销茶及经销企业销售的边销茶免征增值税。

8.对符合条件的纳税人销售的熊猫普制金币免征增值税。

9.对供热企业向**居民个人供热**取得的**采暖费**收入免征增值税。

10.对饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税。

对于既向城镇居民供水，又向农村居民供水的饮水工程运营管理单位，依据向农村居民供水收入占总供水收入的比例免征增值税。无法提供具体比例或所提供数据不实的，不得享受上述税收优惠政策。

11.党报、党刊将其发行、印刷业务及相应的经营性资产剥离组建的文化企业，自注册之日起所取得的党报、党刊发行收入和印刷收入免征增值税。

12.对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。

（1）自 2014 年 5 月 1 日起，免税范围由粮食扩大到粮食和大豆，并可对免税业务开具增值税专用发票。

（2）对其他粮食企业经营者，除下列项目免征增值税外，一律征收增值税：军队用粮、救灾救济粮、

水库移民口粮。

（3）政府储备食用植物油的销售免征增值税。对其他销售食用植物油的业务，一律照章征收增值税。

（二）销售服务

1.按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入和高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入。

2.家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入。

3.国家助学贷款取得的利息收入。

4.福利彩票、体育彩票的发行收入。

5.社会团体收取的会费。

6.中国邮政集团有限公司及其所属邮政企业提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务。

7.军队转业干部和随军家属就业。

创业	从事个体经营的，自办理税务登记事项之日起，其提供的应税服务 3 年内免征增值税。
就业	为安置自主择业的军队转业干部（或随军家属）就业而新开办的企业，凡安置人数占企业总人数 60%（含）以上的，自办理税务登记事项之日起，其提供的应税服务 3 年内免征增值税

【提示】每一名随军家属可以享受一次免税政策。

8.纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。

9.合格境外投资者（QFII）委托境内公司在我国从事证券买卖业务、人民币合格境外机构投资者（RQFII）委托境内公司在我国从事证券买卖业务，以及经中国人民银行认可的境外机构投资银行间本币市场取得的收入。

10.统借统还业务利息收入。

是指统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息。

统借方向资金使用单位收取的利息，高于支付给金融机构借款利率水平或者支付的债券票面利率水平的，应全额缴纳增值税。

11.公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入。

12.期货保税交割业务。

13.金融同业往来利息收入，具体包括：

（1）金融机构与人民银行所发生的资金往来业务。

（2）银行联行往来业务。

（3）金融机构间的资金往来业务。

（4）金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。

【提示】金融机构，是指银行，包括人民银行、商业银行、政策性银行；信用社；证券公司；金融租赁公司、证券基金管理公司、财务公司、信托公司；保险公司；其他经中国人民银行、金融监管总局、中国证监会批准成立且经营金融保险业务的金融机构等。

14.保险公司开办的**一年期以上人身保险**产品取得的保费收入。

15.纳税人提供再保险服务（境内保险公司向境外保险公司提供的再保险服务除外），实行与原保险服务一致的增值税政策。

（1）再保险合同对应多个原保险合同的，所有原保险合同均适用免征增值税政策时，该再保险合同适用免征增值税政策。

（2）否则，该再保险合同应按规定缴纳增值税。

16.医疗机构接受其他医疗机构委托，按照不高于地市级以上医疗保障部门牵头制定的医疗服务价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等），提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，可适用“医疗机构提供的医疗服务”政策。

17.住房公积金管理中心用住房公积金在指定的委托银行发放的个人**住房贷款**取得的利息收入。

18.对疾病控制机构和妇幼保健机构等卫生机构按照国家法规的价格取得的卫生服务收入（含疫苗接种和调拨、销售收入），免征增值税。不按照国家法规的价格取得的卫生服务收入不得享受这项政策。

19.对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。

【提示】孵化服务是指：为在孵对象提供的**经纪代理、经营租赁、研发和技术、信息技术、鉴证咨询服务**。

20.对金融机构向**小型企业、微型企业和个体工商户**发放**小额贷款**取得的利息收入，免征增值税。

21.金融机构小微企业贷款利息收入税收政策。

（1）对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

（2）本优惠所称小额贷款，是指单户授信小于 1000 万元（含本数）的小型企业、微型企业或个体工

商户贷款；没有授信额度的，是指单户贷款合同金额且贷款余额在 1000 万元（含本数）以下的贷款 。

【提示】金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放单户授信小于 100 万元（含本数），或者没有授信额度，单户贷款合同金额且贷款余额在 100 万元（含本数）以下的贷款取得的利息收入，可按照第 20 条的规定免征增值税。

22.纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入，以及为上述融资担保（以下称原担保）提供再担保取得的再担保费收入，免征增值税。

再担保合同对应多个原担保合同的，原担保合同应全部适用免征增值税政策。否则，再担保合同应按规定缴纳增值税。

23.对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，免征增值税。

24.对金融机构向农户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

25.对境外机构投资我国在境外发行国债、地方政府债券取得的债券利息收入，免征增值税。

26.对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入，暂免征收增值税。

27.为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入。

28.公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运营基金过程中转让创新企业 CDR 取得的差价收入。

29.经营公租房取得的租金收入。

30.纳税人无偿转让股票时，转出方以该股票的买入价为卖出价，按照“金融商品转让”计算缴纳增值税；在转入方将上述股票再转让时，以原转出方的卖出价为买入价，按照“金融商品转让”计算缴纳增值税。

31.符合条件的文化企业影视收入。

（1）对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。

（2）对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视维护费，免征增值税。

（三）销售无形资产

1.纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。

【提示 1】与技术转让、技术开发相关的技术咨询、技术服务，是指转让方（或者受托方）根据技术转让或者开发合同的规定，为帮助受让方（或者委托方）掌握所转让（或者委托开发）的技术，而提供的技术咨询、技术服务业务，且这部分技术咨询、技术服务的价款与技术转让或者技术开发的价款应当在同一张发票上开具。

【提示 2】纳税人申请免征增值税时，须持技术转让、开发的书面合同，到纳税人所在地省级科技、工信主管部门进行认定，并持有关的书面合同和科技、工信主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。

2.个人转让著作权。

（四）销售不动产

1.企业、行政事业单位按房改成本价、标准价出售住房取得的收入，免征增值税。

2.自 2026 年 1 月 1 日起，个人（不含个体工商户中的一般纳税人）将购买不足 2 年的住房对外销售的，按照 3%的征收率全额缴纳增值税；个人将购买 2 年以上（含 2 年）的住房对外销售的，免征增值税。

【提示】满 2 免税，不满 2 全额计税。

（五）其他

1.重点群体和自主就业退役士兵创业就业。

创业	从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在 3 年（36 个月）内按每户每年 20000 元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。 限额标准最高可上浮 20%，各省、自治区、直辖市人民政府可在此幅度内确定具体限额标准
就业	企业招用上述人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。 定额标准为每人每年 6000 元，重点群体最高可上浮 30%，退役士兵最高可上浮 50%。各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准

2.自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，药品生产企业销售自产创新药的销售额，为向购买方收取的全部价款，其提供给患者后续免费使用的相同创新药，不属于增值税视同应税交易范围。

3.民用航空发动机和民用飞机的增值税政策。

（1）对纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还。

（2）对纳税人生产销售新支线飞机和空载重量大于 25 吨的民用喷气式飞机**暂减按 5%**征收增值税，并对其因生产销售新支线飞机和空载重量大于 25 吨的民用喷气式飞机而形成的增值税期末留抵税额予以退还。

（3）对纳税人从事空载重量大于 45 吨的民用客机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还。

4.增值税先征后退政策 。

出版物出版环节执行增值税 100%或 50%先征后退政策，列明印刷、制作业务执行增值税 100%先征后退政策。

【知识点】增值税即征即退

资源综合利用产品和服务	增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用服务，可享受增值税即征即退政策，即征即退比例为 **100%、90%、70%、50%、30%五档**。 【提示】享受此优惠应符合列明条件：如收购再生资源应取得规定的发票或凭证；纳税信用级别不为 C 级或 D 级、申请退税税款所属期前 6 个月不得发生列明的处罚（单次 10 万元以下的罚款除外）或发生骗取出口退税、虚开发票等情形
软件产品	（1）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按基本税率征收增值税后，对其增值税**实际税负超过 3%的部分**实行即征即退政策。 （2）进口软件产品进行本地化改造后对外销售，可享受即征即退政策。本地化改造，**不包括单纯对进口软件产品进行汉字化处理**。 a. 软件产品（含嵌入式软件产品）增值税即征即退税额的计算方法： 即征即退税额＝当期软件产品增值税应纳税额－**当期软件产品销售额×3%** 当期软件产品增值税应纳税额＝当期软件产品销项税额－当期软件产品可抵扣进项税额 b. 嵌入式软件可以享受即征即退，但不包括硬件和机器设备的销售额。 硬件和机器设备的销售额按自己或其他纳税人最近同期同类价计算，无同类价的需要按组成计税价格。 组价＝计算机硬件、机器设备成本×（1＋10%） 应当分别核算嵌入式软件产品和计算机硬件、机器设备部分的成本，否则不得享受此政策

	c. 增值税一般纳税人在销售软件产品的同时销售其他货物或者应税服务的，对于无法划分的进项税额，应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额；对专用于软件产品开发生产设备及工具的进项税额，不得进行分摊。纳税人应将选定的分摊方式报主管税务机关备案，并自备案之日起一年内不得变更
管道运输服务	一般纳税人提供管道运输服务，按照规定适用**增值税实际税负超过 3%部分**即征即退政策
安置残疾人	对安置残疾人的单位和个体工商户，由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。 本期应退增值税额＝本期所含月份每月应退增值税额之和 月应退增值税额＝纳税人本月安置残疾人员人数×**本月月最低工资标准的 4 倍** 【提示】月最低工资标准，是指纳税人所在区县适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准
风力发电	自 2025 年 11 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，对纳税人销售自产的利用**海上风力**生产的电力产品，实行增值税**即征即退 50%**的政策

【知识点】特殊销售方式下的销售额

（一）特殊销售方式下的销售额

销售方式	类别	税务处理	提示
折扣折让	**折扣销售（商业折扣）** 先折扣后销售	销售额和折扣额在同一张发票金额栏分别注明，可按**折扣后**销售额征税	折扣额在备注栏注明或另开发票的不能从销售额中减除
	销售折扣（现金折扣） 先销售后折扣	折扣额**不得**从销售额中减除	与会计“新收入准则”规定不一致
	销售折让/退回	是原销售额的减少，开具红字专用发票**冲减销售额**	按照原适用税率开具红字专用发票
以旧换新	**金银首饰**	销售方**实际收取**的不含增值税的全部价款确定销售额	消费税以旧换新销售额规则与增值税一致
	其他货物	按**新货同期售价**确定销售额，不得扣减旧货收购价格	

还本销售		销售额是货物销售价格，**不得扣减还本支出**	—
以物易物		双方均做购销处理，以各自发出的货物核算销售额	必做销项或计算税额，但进项是否可抵要看情况
直销	直销企业→直销员→消费者	企业和直销员都计税，销售额为收取的全部价款	—
	直销企业→消费者	企业计税，销售额为收取的全部价款	—

（二）差额计税

转让金融商品	以**卖出价扣除买入价**后的余额计算销售额。 （1）转让金融商品出现的正负差，按盈亏相抵后的余额计算销售额。若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，**不得转入下一个会计年度**。 （2）金融商品买入价，可选择按照加权平均法或者移动加权平均法进行核算，选择后**36 个月内**不得变更。 （3）纳税人转让金融商品，不得开具增值税专用发票。 【提示】金融商品转让计算增值税时不考虑其他买入和卖出过程中的税费
一般纳税人提供客运场站服务	以取得的全部含税价款扣除支付给承运方的运费后的余额计算销售额。 一般纳税人就提供客运场站服务取得的全部含税价款，向购买方开具发票；支付给承运方的运费对应的进项税额不得从销项税额中抵扣
航空运输服务	以取得的全部含税价款，扣除**代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款**后的余额计算销售额
航空运输销售代理	境内机票代理：以取得的全部含税价款，扣除向购买方收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的**境内机票净结算款和相关费用**后的余额计算销售额。 代理企业就取得的全部含税价款，向购买方开具电子发票（航空运输电子客票行程单），或开具普通发票
	境外航段机票代理：以取得的全部含税价款，扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的**境外航段机票结算款和相关费用后**的余额计算销售额。 代理企业就取得的全部含税价款，向购买方开具普通发票

境外考试	境外单位通过教育部教育考试院及其直属单位在境内开展考试，教育部教育考试院及其直属单位以取得的全部含税价款，扣除支付给境外单位考试费后的余额计算销售额，按提供“教育辅助服务”缴纳增值税。 教育部教育考试院及其直属单位代为收取并支付给境外单位的考试费，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票
签证代理服务	以取得的全部含税价款，扣除向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使（领）馆的签证费、认证费后的余额计算销售额。 纳税人向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票
代理进口免进口增值税货物	以取得的全部含税价款扣除向委托方收取并代为支付的货款后的余额计算销售额。 纳税人向委托方收取并代为支付的款项，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票

【知识点】进项税额

（一）准予抵扣的进项税额

类型	抵扣金额	备注
凭票抵扣	从销售方取得的增值税专用发票上列明的增值税税额	一般纳税人或小规模开具
	购进机动车取得机动车销售统一发票上列明的增值税税额	--
	从海关取得进口增值税专用缴款书上列明的增值税税额	进口增值税：9%、13% （有优惠情形 3%、5%）
	自境外单位或个人购进服务、无形资产、不动产取得的完税凭证上列明的增值税额	应当具备书面合同、付款证明和境外单位对账单或发票
	收费公路通行费增值税电子普通发票上列明的增值税税额	均为通行费票据
	带有“通行费”字样的电子发票（普通发票）上列明的增值税税额	2024 年 11 月 1 日起可抵扣
	电子发票（航空运输电子客票行程单）上列明的	均为旅客运输服务票据

	增值税税额	
	电子发票（铁路电子客票）包含的增值税税额	2024 年 4 月 29 日起可抵扣
计算抵扣	购入免税农产品取得农产品销售发票或农产品收购发票： 可抵扣进项税额＝买价×9%扣除率	部分行业试点进项核定扣除
	取得桥、闸通行费发票： 可抵扣进项税额＝发票金额÷（1＋5%）×5%	和一般通行费票据不同
	取得列明旅客身份信息的公路、水路等其他客票： 进项税额＝票面金额÷（1＋3%）×3%	如：大巴车票、打车票

（二）不得抵扣的进项税额

纳税人的下列进项税额不得从其销项税额中抵扣：

1.适用简易计税方法计税项目对应的进项税额；

2.免征增值税项目对应的进项税额；

3.非正常损失项目对应的进项税额；

4.购进并用于集体福利或者个人消费的货物、服务、无形资产、不动产对应的进项税额；

5.购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务对应的进项税额；

6.国务院规定的其他进项税额。 （购进贷款服务、不得抵扣非应税交易对应的进项）

（三）进项税额加计抵减

加计抵减政策	自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税的政策延续执行。 【提示】先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人
计算公式	当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额×加计比例 当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额
	【提示 1】按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额。 【提示 2】已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额

抵税规则	纳税人应按照现行规定计算一般计税方法下的应纳税额（抵减前的应纳税额）后，区分以下情形加计抵减: （1）抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。 （2）抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。 （3）抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。 【提示】加计抵减额只能用于抵减一般计税方法计算的应纳税额，不能抵减简易计税项目税额

（四）农产品核定扣除

用途	方法	抵扣计算
继续生产	投入产出法	可抵进项税额＝当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率÷（1＋扣除率） 当期农产品耗用数量＝当期销售货物数量（不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量）×农产品单耗数量
	成本法	可抵进项税额＝当期主营业务成本×农产品耗用率×扣除率÷（1＋扣除率） 农产品耗用率＝上年投入生产的农产品外购金额÷上年生产成本
	参照法	新办的试点纳税人或者试点纳税人新增产品的，试点纳税人可参照所属行业或者生产结构相近的其他试点纳税人确定农产品单耗数量或者农产品耗用率
	【提示 1】此处的扣除率为销售货物的适用税率。如成品为鲜奶则适用 9%的税率；如成品为酸奶则适用 13%的税率。 【提示 2】农产品耗用率由试点纳税人向主管税务机关申请核定。年度终了，主管税务机关应根据试点纳税人本年实际对当年已抵扣的农产品增值税进项税额进行纳税调整，重新核定当年的农产品耗用率，并作为下一年度的农产品耗用率。 【提示 3】参照法纳税人，次年应向主管税务机关申请核定当期的农产品单耗数量或者	

	农产品耗用率，并据此计算确定当年允许抵扣的农产品增值税进项税额，同时对上一年增值税进项税额进行调整。核定的进项税额超过实际抵扣增值税进项税额的，其差额部分可以结转下期继续抵扣；核定的进项税额低于实际抵扣增值税进项税额的，其差额部分应按现行增值税的有关规定将进项税额做转出处理
直接销售	可抵进项税额＝当期销售农产品数量÷（1－损耗率）×农产品平均购买单价×9%÷（1＋9%） 损耗率＝损耗数量÷购进数量
用于生产经营且不构成货物实体	可抵进项税额＝耗用农产品数量×平均购买单价×适用税率÷（1＋适用税率）

【知识点】简易计税

（一）一般纳税人适用 3%征收率范围

3%货物	（1）销售自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料，和以自行采掘的砂、土、石料或其他矿物连续自行生产的砖、瓦、石灰（不含粘土实心砖、瓦）。 （2）小型水力发电单位销售自产的电力。 指装机容量为 5 万千瓦以下（含 5 万千瓦）的小型水力发电单位。 （3）销售自来水。 水利工程供应天然水比照销售自来水政策执行。 （4）寄售商店代销寄售物品（包括居民个人寄售的物品在内）。 （5）典当业销售死当物品。 （6）生产销售和批发、零售抗癌药品。 （7）生产销售和批发、零售罕见病药品

3%服务	（1）提供公共交通运输服务。 【提示】公共交通运输服务包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车。但不包括铁路、航空运输。 （2）以清包工方式提供的建筑服务。 （3）为建筑工程老项目提供的建筑服务。 （4）依据有关法律、法规批准设立的农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、法人机构在县（市、区、旗）及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务。 （5）公路经营企业收取开工日期在2016年4月30日前的高速公路的车辆通行费。 【提示】高速公路和一二级公路、桥闸征收率不同。 （6）提供电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务。 （7）提供非学历教育服务、教育辅助服务。 【提示】学历教育服务免税。 （8）资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为。 （9）中国邮政储蓄银行涉农贷款利息收入
3%服务及无形资产	非企业单位提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产

（二）一般纳税人适用5%征收率范围

自2026年1月1日至2027年12月31日，一般纳税人发生以下应税交易，可以选择适用简易计税方法，按照5%的规定征收率计算缴纳增值税。

（1）2016年4月30日前签订的不动产融资租赁合同，或者以2016年4月30日前取得的不动产提供的融资租赁服务。

（2）收取开工日期在2016年4月30日前的一级公路、二级公路、桥、闸通行费。

（3）出租其2016年4月30日前取得的不动产。

（4）销售其2016年4月30日前取得（含自建）的不动产。

（5）转让其2016年4月30日前取得的土地使用权。

（6）房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目。

【提示】房地产开发企业购入未完工的房地产老项目继续开发后，以自己名义立项销售的不动产，属于房地产老项目。

【知识点】特定企业（交易行为）计税规则

（一）异地不动产转让

情形	自建（全额预缴）	非自建（差额预缴）
一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋9%）×5%	应预缴税款＝（当期全部含税价款－不动产购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1＋9%）×5%
一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋5%）×5%	应预缴税款＝（当期全部含税价款－不动产购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1＋5%）×5%
小规模纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋3%）×3%	应预缴税款＝（当期全部含税价款－不动产购置原价或者取得不动产时的作价）÷（1＋3%）×3%
小规模个体户转让购买不足 2 年住房	购买的住房 不涉及此项	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋3%）×3%

（二）采取预售方式销售房地产项目

情形	预缴计算（一律全额预缴）
一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝当期取得的预收款÷（1＋9%）×3%
一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期取得的预收款÷（1＋5%）×3%
小规模纳税人简易计税	应预缴税款＝当期取得的预收款÷（1＋3%）×3%

（三）异地不动产出租

情形	预缴计算（一律全额预缴）
一般纳税人	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋9%）×3%

一般计税	
一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋5%）×5%
小规模纳税人 简易计税	应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋3%）×3%
	个体户出租住房 应预缴税款＝当期全部含税价款÷（1＋1.5%）×1.5%

（四）建筑服务

类别	情形	预缴计算（一律差额预缴）
跨地区 建筑服务	一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝（当期全部含税价款－支付的分包款）÷（1＋9%）×2%
	一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝（当期全部含税价款－支付的分包款）÷（1＋3%）×3%
	小规模纳税人 简易计税 （26.1.1-27.12.31）	应预缴税款＝（当期全部含税价款－支付的分包款）÷（1＋1%）×1%
预收款 建筑服务	一般纳税人 一般计税	应预缴税款＝（当期取得的预收款－支付的分包款）÷（1＋9%）×2%
	一般纳税人 简易计税	应预缴税款＝（当期取得的预收款－支付的分包款）÷（1＋3%）×3%
	小规模纳税人 简易计税 （26.1.1-27.12.31）	应预缴税款＝（当期取得的预收款－支付的分包款）÷（1＋1%）×1%

第三章　消费税

【知识点】征税范围

类别	税目	详解
健康	烟	包括：卷烟、雪茄烟、烟丝、电子烟。 卷烟包括：进口卷烟、白包卷烟、手工卷烟、未纳入计划的企业及个人生产的卷烟。 电子烟包括：烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品
	酒	包括：白酒、黄酒、啤酒、其他酒。 啤酒包括：无醇啤酒、啤酒源、菠萝啤酒、果啤、啤酒屋利用啤酒生产设备生产的啤酒。 不包括：调味料酒
奢侈	高档化妆品	不含增值税的销售价或完税价在 10 元/毫升（克）或 15 元/片（张）及以上。 包括：高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品、成套化妆品。 不包括：普通护肤护发品，舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩、发胶、头发漂白剂等
	贵重首饰及珠宝玉石	包括：人造金银、合成金银首饰、合成宝石、宝石坯等
	高尔夫球及球具	包括：球、球杆、球包。 球杆包括：杆头、杆身、握把
	高档手表	不含增值税单价 10000 元（含）以上的各类手表
	游艇	包括：艇身长度大于 8 米（含）小于 90 米（含）用于水上运动和休闲娱乐等非营利活动的各类机动艇。 不包括：无动力艇、帆艇
环保	鞭炮焰火	不包括：体育上用的发令纸、鞭炮药引线
	木制一次性筷子	包括：未经打磨、倒角的木制一次性筷子。 不包括：竹制筷子、木制非一次性筷子
	实木地板	包括：各种实木地板、实木指接地板、实木复合地板及用于装饰墙壁、天棚的侧端面为榫、槽的实木装饰板、未经涂饰的素板

	小汽车	包括：乘用车、中轻型商用客车、超豪华小汽车（不含增值税每辆零售价 90 万元及以上）。 包括：购进乘用车或中轻型商用客车整车改装的汽车。 不包括：非超豪华电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车、大客车、货车；购进货车或厢式货车改装生产的商务车、卫星通讯车等专用汽车
	摩托车	不包括：气缸容量 250 毫升（不含）以下的小排量摩托车
	成品油	包括：汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油。 （1）免税情形：符合条件的纯生物柴油免税；生产成品油过程中作燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油免税；对以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免税。 （2）暂缓征收：航空煤油、航天煤油。 （3）部分成品油消费税执行口径：对烷基化油（异辛烷）按照汽油征收消费税；对石油醚、粗白油、轻质白油、部分工业白油按照溶剂油征收消费税；对混合芳烃、重芳烃、混合碳八、稳定轻烃、轻油、轻质煤焦油按照石脑油征收消费税。 （4）征税范围不包括：变压器油、导热类油等绝缘油类产品
	电池	包括：原电池、蓄电池、燃料电池、太阳能电池、其他电池。 免税：无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池、全钒液流电池
	涂料	免税：施工状态下挥发性有机物（VOC）含量低于 420 克/升（含）的涂料

【提示 1】自 2009 年 1 月 1 日起，对同时符合下列条件的纯生物柴油免征消费税：

（1）生产原料中废弃的动物油和植物油用量所占比重不低于 70%。

（2）生产的纯生物柴油符合国家《柴油机燃料调合用生物柴油（BD100）》标准。

对不符合上述规定的生物柴油，或者以柴油、柴油组分调合生产的生物柴油照章征收消费税。

【提示 2】对以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免征消费税。

（1）应同时符合以下条件：

a.纳税人必须取得生态环境部门颁发的《危险废物（综合）经营许可证》，且该证件上核准生产经营范围应包括“利用”或“综合经营”字样。

b.生产原料中废矿物油重量必须占到 90%以上。产成品中必须包括润滑油基础油，且每吨废矿物油生

产的润滑油基础油应不少于 0.65 吨。

c.利用废矿物油生产的产品与利用其他原料生产的产品应分别核算。

符合上述规定的纳税人销售免税油品时，应在增值税专用发票上注明产品名称，并在产品名称后加注“废矿物油”。

（2）符合规定的纳税人利用废矿物油生产的润滑油基础油连续加工生产润滑油，或纳税人（包括符合上述规定的纳税人及其他纳税人）外购利用废矿物油生产的润滑油基础油加工生产润滑油，在申报润滑油消费税额时按当期销售的润滑油数量扣减其耗用的符合规定的润滑油基础油数量的余额计算缴纳消费税。

（3）对未达到相应的污染物排放标准或被取消《危险废物（综合）经营许可证》的纳税人，自发生违规排放行为之日或《危险废物（综合）经营许可证》被取消之日起，取消其享受本政策规定的免征消费税政策的资格，且三年内不得再次申请。纳税人自发生违规排放行为之日起已申请并办理免税的，应予追缴。发生违规排放行为之日，是指已由污染物排放地生态环境部门查证确认的、纳税人发生未达到应予执行的污染物排放标准行为的当日。

【知识点】消费税计税方法和计税依据

（一）消费税计税方法

计税方法	适用范围	税额计算
从价定率	多数消费品	应纳税额＝应税销售额×比例税率
从量定额	**啤酒、黄酒、成品油**	应纳税额＝计税数量×定额税率
复合计税	**卷烟、白酒**	应纳税额＝计税数量×定额税率+应税销售额×比例税率

（二）消费税从量计征的计税依据

情形	计税数量规定
销售应税消费品	**销售数量**
自产自用应税消费品	**移送使用数量**
委托加工应税消费品	**收回的应税消费品数量**
进口应税消费品	**海关核定的应税消费品进口征税数量**

（三）消费税从价计征的计税依据

1.消费税销售额的一般规定

包括	销售额＝全部价款＋价外费用

	销售额＝含增值税的销售额÷（1＋增值税税率或征收率）
不包括	（1）同时符合以下条件的代垫运输费用： ①承运部门的运输费用发票开具给购买方的； ②纳税人将该项发票转交给购买方的。 （2）同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费： ①由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费； ②收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据； ③所收款项全额上缴财政。

2. 包装物销售收入及押金收入

应税消费品连同包装物销售		无论包装物是否单独计价，也不论在会计上如何核算，均应并入应税消费品的销售额中征收消费税。
包装物押金	一般应税消费品	收取时不并入销售额中征税 。
		逾期未收回的包装物不再退还的或已收取超过12个月的押金，并入应税消费品的销售额，按照应税消费品的适用税率征收消费税 。
	酒类产品（不包括啤酒、黄酒）	无论押金是否返还及会计上如何核算，均应并入酒类产品销售额中征收消费税 。
既作价销售，又另外收取押金		在规定的期限内不予退还的，均应并入应税消费品的销售额，按照应税消费品的适用税率征收消费税 。

（四）计税价格核定

1. 计税价格核定基本规则

项目	具体规定
应用规则	核定价格和实际售价孰高适用
核定权限	卷烟、小汽车：国家税务总局核定，送财政部备案
	白酒及其他消费品：省、自治区、直辖市税务局核定
	进口消费品：海关核定

2. 卷烟计税价格核定

核定范围	卷烟生产企业在生产环节销售的所有牌号、规格的卷烟
核定公式	计税价格＝批发环节销售价格×（1-适用批发毛利率）
核定权限	卷烟计税价格由国家税务总局核定
纳税规则	未经核定的新牌号、新规格卷烟，生产企业应按卷烟调拨价格申报纳税

3. 白酒计税价格核定

核定范围	白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格为销售单位对外销售价格（不含增值税）70%以下
	纳税人将委托加工收回的白酒销售给销售单位，消费税计税价格为销售单位对外销售价格（不含增值税）70%以下
核定规则	核定比例统一确定为 60% 计税价格＝销售单位上月平均销售价格×核定比例
核定权限	主管税务机关应将白酒生产企业申报的销售给销售单位的消费税计税价格在销售单位对外销售价格 70%以下、年销售额 1000 万元以上的各种白酒，按照规定的式样及要求，在规定的时限内逐级上报至国家税务总局。国家税务总局选择其中部分白酒核定消费税最低计税价格； 除国家税务总局已核定消费税最低计税价格的白酒外，其他按规定需要核定消费税最低计税价格的白酒，消费税最低计税价格由各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局核定。
重新核定	已核定最低计税价格的白酒，销售单位对外销售价格持续上涨或下降时间达到 3 个月以上、累计上涨或下降幅度在 20%（含）以上的白酒，税务机关重新核定最低计税价格
违规处理	生产企业未按规定上报销售单位销售价格的，按销售单位销售价格征收消费税
新产品价格核定	未核定过消费税最低计税价格的白酒产品，如果生产企业将其销售给关联销售单位，出厂价格与关联销售单位当月对外销售价格的 60%孰高确定申报计税价格
	如果关联销售单位在此前未发生对外销售，暂按出厂价格确定申报计税价格
	如果生产企业将其销售给非关联销售单位，按出厂价格确定申报计税价格

【知识点】已纳消费税款的扣除

（一）外购应税消费品已纳消费税的扣除

1. 扣除范围

来源	去向
外购的已税烟丝	生产的卷烟
外购的已税高档化妆品	生产的高档化妆品
外购已税珠宝玉石	生产的贵重首饰及珠宝玉石
外购已税鞭炮、焰火	生产的鞭炮、焰火
外购已税汽油、柴油为原料	生产的汽油、柴油
外购已税石脑油、燃料油	生产的应税消费品
外购润滑油	生产的润滑油
外购已税杆头、杆身和握把为原料	生产的高尔夫球杆
外购已税木制一次性筷子为原料	生产的木制一次性筷子
外购已税实木地板为原料	生产的实木地板
外购葡萄酒	连续生产应税葡萄酒

2.准予扣除的已纳税款的计算方法

（1）外购**从价定率征收**的应税消费品	当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款＝当期准予扣除的外购应税消费品买价×外购应税消费品的适用税率
	当期准予扣除的外购应税消费品买价＝期初库存外购应税消费品买价＋当期购进的外购应税消费品买价－期末库存的外购应税消费品的买价 【提示】买价为不含增值税价格
（2）外购**从量定额征收**的应税消费品	当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款＝当期准予扣除的外购应税消费品数量×外购应税消费品的单位税额
	当期准予扣除的外购应税消费品数量＝期初库存外购应税消费品数量＋当期购进的外购应税消费品数量－期末库存的外购应税消费品的数量

（二）委托加工收回的应税消费品已纳税款的扣除

1.用委托加工收回的应税消费品连续生产应税消费品扣除范围

来源	去向
委托加工收回的已税烟丝为原料	生产的卷烟
委托加工收回的已税高档化妆品为原料	生产的高档化妆品
委托加工收回的已税珠宝玉石为原料	生产的贵重首饰及珠宝玉石

委托加工收回已税鞭炮、焰火为原料	生产的鞭炮、焰火
委托加工收回已税汽油、柴油为原料	生产的汽油、柴油
委托加工收回已税石脑油、燃料油	生产的应税消费品
委托加工收回润滑油	生产的润滑油
委托加工收回的已税杆头、杆身和握把为原料	生产的高尔夫球杆
委托加工收回的已税木制一次性筷子为原料	生产的木制一次性筷子
委托加工收回的已税实木地板为原料	生产的实木地板

2. 计算公式：

当期准予扣除的委托加工应税消费品已纳税款＝期初库存的委托加工应税消费品已纳税款＋当期收回的委托加工应税消费品已纳税款－期末库存的委托加工应税消费品已纳税款

【知识点】委托加工环节应纳税额计算

（一）委托加工消费税计税规则

1. 受托方是个人（含个体工商户）的，委托方须在收回后向**委托方所在地**缴纳消费税。

2. 受托方不是个人的，应在向委托方**交货时**代收代缴消费税。

3. 代收消费税时，应按受托方**同类**售价计算；无同类价的按**组价**计算代收消费税。

4. 受托方未按规定代收代缴税款的，应处以应收未收税款 **50%以上 3 倍以下**罚款；但消费税仍由委托方补交。

5. 委托方补交税款时，如收回消费品已经销售的，按销售额计税；未售或用于连续生产的，按组价计税。

6. 收回的已代缴消费税的消费品，**直接出售**的不再计征消费税。

【提示 1】以**高于**受托方计税价格出售的，需按照规定申报缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税。

【提示 2】是否加价出售，应注意配比原则，将售价与销售部分对应的计税依据比较后得出结论。

7. 用委托加工收回的应税消费品继续生产应税消费品的，部分情形有抵税规则。

（二）委托加工税额计算

1. 计税依据基本规定

情形	计税依据	
从量部分	委托加工收回数量	
从价部分	**受托方代收代缴**	1. 受托方同类价计税

		2. 无同类价的应按组价计税
	委托方自行纳税	1. 已经销售按售价计税 2. 未售或用于连续生产按组价计税

2. 组价公式

从价计税	组价＝（材料成本＋加工费）÷（1－比例税率）
复合计税	组价＝（材料成本＋加工费＋委托加工数量×定额税率）÷（1－比例税率）

【知识点】进口应税消费品应纳税额计算

（一）进口基本规定

项目	具体规定
纳税人	进口人或其代理人
纳税地点	报关地海关
纳税义务发生时间	报关进口时
缴库期限	海关填发进口消费税专用缴款书之日起 15 日内

（二）进口税额计算

从量定额	应纳税额＝应税消费品数量×消费税定额税率
从价定率	组成计税价格＝（关税计税价格＋关税）÷（1－消费税比例税率） 应纳税额＝组成计税价格×消费税比例税率
复合计税 （卷烟、白酒）	组成计税价格＝（关税计税价格＋关税＋进口数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率） 应纳税额＝组成计税价格×消费税比例税率＋进口数量×消费税定额税率
	进口卷烟需要二次组价： 第一次每条组价目的是确认等级； 第二次总体组价目的是计算税额。 （1）卷烟每条组价＝（单条关税计税价格＋单条关税＋0.6 元）/（1－36%） （2）卷烟全部组价＝（全部关税计税价格＋关税＋150×箱数）/（1－36%或 56%） （3）进口卷烟应纳消费税＝全部组价×比例税率＋从量税

第四章　城市维护建设税

【知识点】计税依据

城建税计税依据是纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额。

1.城建税计税依据不包括加收的**滞纳金和罚款**。

2.“二税”直接减免，城建税也要同时减免。

3.城建税**进口不征，出口不退**。

4.生产企业出口实行“免抵退”办法后，经税务局正式审核批准的当期增值税**免抵税额**应计入城建税计税依据。

（在税务机关核准免抵税额的下一个纳税申报期内申报）

5.实行增值税期末留抵退税的，应在计税依据中**扣除**其期末留抵退税退还的增值税税额。

6.对于增值税小规模纳税人更正、查补此前按照一般计税方法确定的城建税计税依据，**允许扣除尚未扣除完的留抵退税额**。

【总结】城建税计税依据

计税依据包括	计税依据不包括
（1）实纳的“二税”税额（含查补） （2）税务核准的免抵税额	（1）“二税”的滞纳金、罚款 （2）直接减免的“二税”税额 （3）进口环节的“二税” （4）退还的增值税留抵税额

第五章　土地增值税

【知识点】征税范围

（一）征税范围一般规定

征税范围	细节规定
转让国有土地使用权	（1）**转让集体所有土地使用权不征税**。 （2）**国有土地出让不征税，转让征税**。 （3）**权属不转让的不征税**
地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让（新房或存量房）	

（二）征税范围的特殊规定

具体事项	税法规定
合作建房	建成后按比例分房自用，**暂免征税**； 建成后转让的，征税
房地产抵押	**抵押期间不征税**； 抵押期满转让权属抵债，征税
农村集体产权制度改革	暂不征收土地增值税
房地产出租	**不属于**征税范围
房地产评估增值	**不属于**征税范围
代建房	**不属于**征税范围
房地产继承	**不属于**征税范围
房地产赠与	**特定赠与不属于征税范围**； 其他赠予，应征税

【知识点】土地增值税应纳税额的计算

（一）税额计算步骤

1. 增值额＝收入－扣除项目

2. 增值率＝增值额÷扣除项目×100%

3. 根据增值率确定适用税率及速算扣除系数

4. 税额＝增值额×适用税率－**扣除项目×速算扣除系数**

（二）增值额确定方法

计算法	转让房地产取得的收入－扣除项目金额
评估法	有下列情形之一，应对房地产进行评估，以评估价格确定转让收入、扣除项目金额： 1.隐瞒、虚报房地产成交价格的：不申报、少申报。 2.提供扣除项目金额不实的。 3.转让房地产的成交价格低于房地产评估价格，又无正当理由的

【知识点】应税收入的确定

纳税人转让房地产的全部价款及有关的经济利益，包括货币收入、实物收入和其他收入。

1.实物收入，按收入时的市场价格折算。

2.无形资产收入，评估确认价值后折算。

3.外币收入，以取得收入当天或当月 1 日国家公布的市场汇价折合成人民币。分期收款方式，以实际收款日或收款当月 1 日国家公布的市场汇价折合成人民币。

4.县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用，如计入房价中向购买方一并收取，可作为收入计税；如未计入房价中，而是在房价之外单独收取，可不作为收入。

【提示 1】房地产发生视同销售行为，一般按同类价确定收入。

【提示 2】应税收入＝营改增前含营业税的收入＋营改增后不含增值税的收入

【提示 3】不含增值税的收入＝含增值税的收入－增值税销项税额或增值税税额

【提示 4】增值税计算方法

计税方法	计税依据	具体规定	
简易计税	自建全额计税	一般纳税人	增值税税额＝含税收入/1.05×5%
		小规模纳税人	增值税税额＝含税收入/1.03×3%
	非自建差额计税	一般纳税人	增值税税额＝（含税收入－购置原价或作价）/1.05×5%
		小规模纳税人	增值税税额＝（含税收入－购置原价或作价）/1.03×3%
一般计税	房企差额计税	增值税销项税额＝（含税收入－土地价款）/1.09×9% 注意：土地价款应与收入配比，且不含契税等税费	
	非房企全额计税	增值税销项税额＝含税收入/1.09×9%	

【知识点】扣除项目的确定

情形	可扣除项目

房企新房销售	1.取得土地使用权所支付的金额； 2.房地产开发成本； 3.房地产开发费用； 4.转让有关税金：营业税（营改增前）、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税； 5.财政部规定的其他扣除项目（加计扣除）
其他企业新房销售	1.取得土地使用权所支付的金额 2.房地产开发成本 3.房地产开发费用 4.转让有关税金：营业税（营改增前）、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税
存量房销售	评估法： 1.取得土地使用权所支付的金额 2.房屋及建筑物的评估价格 3.转让有关税金：营业税（营改增前）、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税 4.评估费
	发票法： 1.购房发票价每年加计5% 2.转让有关税金：营业税（营改增前）、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税、契税
	核定法
只卖地	1.取得土地使用权所支付的金额 2.转让有关税金：营业税（营改增前）、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税

【知识点】税收优惠

（一）转让下列房屋，增值额未超过扣除项目金额20%的，免税

1.建造普通标准住宅出售；

2.企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源；

3.企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为公租房房源。（2027 年 12 月 31 日止）

4.企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为保障性住房房源。（2023 年 10 月 1 日起）

（二）国家征收、收回的房地产免税

1.因国家建设需要而被政府征收、收回的房地产免税。

2.因城市实施规划、国家建设需要而搬迁，纳税人自行转让房地产免税。

（三）企业改制重组涉及的土地增值税暂不征收

1.非公司制企业整体改制为有限责任公司或者股份有限公司，有限责任公司（股份有限公司）整体改制为股份有限公司（有限责任公司），对改制前的企业将房地产转移、变更到改制后的企业，暂不征土地增值税。

整体改制是指不改变原企业的投资主体，并承继原企业权利、义务的行为。

2.按照法律规定或者合同约定，两个或两个以上企业合并为一个企业，且原企业投资主体存续的，对原企业将房地产转移、变更到合并后的企业，暂不征土地增值税。

3.按照法律规定或者合同约定，企业分设为两个或两个以上与原企业投资主体相同的企业，对原企业将房地产转移、变更到分立后的企业，暂不征土地增值税。

4.单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资，对其将房地产转移、变更到被投资的企业，暂不征土地增值税。

5.上述改制重组有关土地增值税政策不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业的情形。

6.企业改制重组后再转让国有土地使用权并申报缴纳土地增值税时，应以改制前取得该宗国有土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用，作为该企业“取得土地使用权所支付的金额”扣除。

（四）对个人销售住房暂免征收土地增值税

（五）对组委会赛后出让资产取得的收入免征土地增值税

1.对杭州亚运会组委会赛后出让资产取得的收入，免征增值税和土地增值税。

2.对北京冬奥运会和冬残奥会组委会再销售所获捐赠物品和赛后出让资产取得收入，免征应缴纳的增值税、消费税和土地增值税。

3.对第九届亚洲冬季运动会组委会赛后出让资产取得的收人，免征增值税和土地增值税。

第六章　资源税

【知识点】资源税税目

《资源税法》共设置 5 个一级税目 17 个二级子税目。

所列的具体税目有 164 个，各税目的征税对象包括原矿、选矿、原矿或者选矿，涵盖了所有已经发现的矿种和盐。

【提示】钠盐、钾盐、镁盐和锂盐；稀土、钨、钼资源税征税对象为选矿。

税目	具体内容
能源矿产	1. 原油 2. 天然气、页岩气、天然气水合物 3. 煤 4. 煤成（层）气 5. 铀、钍 6. 油页岩、油砂、天然沥青、石煤 7. **地热**
金属矿产	1. 黑色金属 2. 有色金属
非金属矿产	1. 矿物类 2. 岩石类 3. 宝玉石类
水气矿产	1. 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气 2. **矿泉水**
盐	1. 钠盐、钾盐、镁盐和锂盐 2. **天然卤水** 3. 海盐

【知识点】计税依据和应纳税额计算

（一）从量定额

销售数量包括：纳税人开采或者生产应税产品的实际销售数量和视同销售的自用数量。

（二）从价定率

情形	具体规定	
一般销售	销售额	销售额为向购买方收取的全部价款 【提示】计税依据不包括增值税。增值税价税分离用征收率或税率。 （天然气适用增值税税率 9%）
	运杂费用	计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。 相关运杂费用是指应税产品从坑口或者洗选（加工）地到车站、码头或者购买方指定地点的运输费用、建设基金以及随运销产生的装卸、仓储、港杂费用
视同销售	范围	纳税人以应税产品用于非货币性资产交换、捐赠、偿债、赞助、集资、投资、广告、样品、职工福利、利润分配或者连续生产非应税产品等应计征资源税。 【提示】应税产品自用于连续生产应税产品不征资源税
	销售额	纳税人申报的应税产品销售额明显偏低且无正当理由的，或者有自用应税产品行为而无销售额的，主管税务机关可以按下列方法和顺序确定其应税产品销售额： （1）按纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定； （2）按其他纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定； （3）按后续加工非应税产品销售价格，减去后续加工环节的成本利润后确定； （4）按应税产品组成计税价格确定。 组成计税价格＝成本×（1+成本利润率）÷（1－资源税税率） 公示中的成本利润率由省、自治区、直辖市税务机关确定。 （5）按其他合理方法确定
混合销售 混合加工	扣减政策	（1）纳税人外购应税产品与自采应税产品混合销售或者混合加工为应税产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，准予扣减外购应税产品的购进金额或者购进数量；当期不足扣减的，可结转下期扣减。 （2）纳税人将外购应税产品与自产应税产品混合销售，同时又将外购

		应税产品与自产应税产品混合洗选加工的，应当分别核算外购应税产品购进金额(数量），并按规定扣减；无法分别核算的，按照**混合销售**扣减。 （3）纳税人仅将外购应税产品与自产应税产品混合销售，或者仅将外购应税产品与自产应税产品混合洗选加工的，可以在购进外购应税产品的当期，一次性计算扣减；当期不足扣减的，可结转下期扣减。 （4）纳税人应当准确核算外购应税产品的购进金额或者购进数量，未准确核算的，一并计算缴纳资源税。纳税人核算并扣减当期外购应税产品购进金额、购进数量，应当依据外购应税产品的增值税发票、海关进口增值税专用缴款书或者其他合法有效凭据
	直接扣减	纳税人以外购原矿与自采原矿混合为原矿销售，或者以外购选矿产品与自产选矿产品混合为选矿产品销售，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直接扣减外购原矿或者外购选矿产品购进金额或者购进数量
	计算扣减	纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按下列方法进行扣减： **准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）=外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率÷本地区选矿产品适用税率）** 不能按照上述方法计算扣减的，按照主管税务机关确定的其他合理方法进行扣减

【知识点】税收优惠

项目	具体内容
免征	（1）开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于**加热的原油、天然气**； （2）煤炭开采企业因**安全生产**需要抽采的煤成（层）气； （3）青藏铁路公司及其所属单位自采自用的沙石
减征	（1）从**低丰度**油气田开采的原油、天然气，减征 **20%**资源税； （2）高含硫天然气、三次采油和从深水油气田开采的原油、天然气，减征 **30%**资源税； （3）稠油、高凝油减征 **40%**资源税； （4）从衰竭期矿山开采的矿产品，减征 **30%**资源税。

	（5）2027 年 12 月 31 日之前，对页岩气资源税（按 6%的规定税率）减征 30%
酌情减免	省、自治区、直辖市可以决定**免征或者减征资源税**情形： （1）纳税人开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失； （2）纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿。
小微普惠	自 2023 年 1 月 1 日止 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人，小型微利企业和个人工商户**减半征收资源税**（不含水资源税）
其他减免	（1）自 2014 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税**减征 50%**。 （2）纳税人开采或者生产同一应税产品，其中既有享受减免税政策的，又有不享受减免税政策的，按照免税、减税项目的**产量占比**等方法分别核算确定免税、减税项目的销售额或销售数量。 （3）纳税人开采或者生产同一应税产品同时符合两项或者两项以上减征资源税优惠政策的，除另有规定外，只能选择其中一项执行。 （4）纳税人的免税、减税项目，应当单独核算销售额或者销售数量；未单独核算或者不能准确提供销售额或者销售数量的，不予免税或者减税。 （5）纳税人享受资源税优惠政策，实行“自行判别、申报享受、有关资料留存备查”的办理方式，另有规定的除外

【知识点】水资源税

（一）水资源税税收优惠

情形	优惠政策
规定限额内的**农**业生产（指种植业、畜牧业、水产养殖业、林业等取用水）取用水	免征
除接入城镇公共供水管网以外，**军**队、**武**警部队、国家综合性**消**防救援队伍通过其他方式取用水的	
抽水蓄能发电取用水	
采油（气）排水经分离净化后在封闭管道**回注**的	
受**县**级以上人民政府及有关部门委托进行国土**绿**化、地下水**回**灌、河湖生态补水等**生态**取用水	

工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额**先进**值的纳税人 【提示】省级水行政主管部门会同同级财政、税务等部门及时公布享受减征政策的纳税人名单	**减征**本年度**百分之二十**水资源税
超过规定**限**额的**农业**生产取用水	各**省**、自治区、直辖市人民政府可以根据实际情况，决定免征或者减征
主要供**农村**人口生活用水的集中式饮水工程取用水	

（二）水资源税应纳税额的计算

情形	计税依据	计算公式
城镇公共供水企业	考虑合理漏损率公共供水管网合理漏损率由各省、自治区、直辖市人民政府确定。	应纳税额＝实际**取用水量**×（1－公共供水管网合理漏损率）×适用税额
疏干排水	排水量	应纳税额＝排水量×适用税额
火力发电冷却取用水	可以按照实际**发电量**或者实际**取用（耗）水量**计征水资源税	应纳税额＝实际**发电量**×适用税额 或：应纳税额＝实际**取用（耗）水量**×适用税额
除火力发电冷却取用水外，冷却取用水	实际**取用（耗）水量**	应纳税额＝实际**取用（耗）水量**×适用税额
水力发电取用水	实际**发电量**	应纳税额＝实际**发电量**×适用税额

第七章　车辆购置税

【知识点】税率与计税依据

（一）税率

统一比例税率 10%

（二）计税依据

情形	计税依据
购买自用	纳税人购买应税车辆实际支付给销售者的**全部价款，不含增值税**。 计税价格＝全部价款÷（1＋增值税税率或征收率） 【提示】购置应税车辆，以发票电子信息中的不含增值税价为车辆购置税申报计税价格。纳税人依据相关规定提供其他有效价格凭证的情形除外
进口自用	组成计税价格＝（关税计税价格＋关税）/（1－消费税税率） 【提示 1】该组价和进口增值税和消费税的组价相同。 【提示 2】进口自用，是指纳税人直接从境外进口或者委托代理进口自用的应税车辆，**不包括在境内购买的进口车辆**
自产自用	按纳税人生产的**同类应税车辆的销售价格确定**，不包括增值税。没有同类价格的，按照组成计税价格确定。 组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）/（1－消费税税率）
受赠获奖其他自用	计税价格：按照**购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定**，不包括增值税。 【提示】购置凭证是指原车辆所有人购置或者以其他方式取得应税车辆时载明价格的凭证。无法提供相关凭证的，参照同类应税车辆市场平均交易价格确定其计税价格。 原车辆所有人为车辆生产或者销售企业，未开具机动车销售统一发票的，按照车辆生产或者销售同类应税车辆的销售价格确定应税车辆的计税价格。无同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定应税车辆的计税价格。 纳税人申报的应税车辆计税价格**明显偏低，又无正当理由**的，由税务机关按规定**核定**其应纳税额

【知识点】税收优惠

（一）法定减免税

1. 外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆免税。

2. 中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入军队武器装备订货计划的车辆免税。

3. 悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆免税。

4. 设有固定装置的非运输专用作业车辆免税。

5. 城市公交企业购置的公共汽电车辆免税。

（二）其他减免税

1. 回国服务的在外留学人员用现汇购买 1 辆个人自用国产小汽车免税。

2. 长期来华定居专家进口 1 辆自用小汽车免税。

3. 防汛部门和森林消防部门用于指挥、检查、调度、报汛（警）、联络的由指定厂家生产的设有固定装置的指定型号的车辆免税。

4. 对购置日期在 2014 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免税。对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元。对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。

5. 自 2018 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对购置挂车减半征收车辆购置税。

6. 中国妇女发展基金会“母亲健康快车”项目的流动医疗车免税。

7. 原公安现役部队和原武警黄金、森林、水电部队改制后换发地方机动车牌证的车辆（公安消防、武警森林部队执行灭火救援任务的车辆除外），一次性免税。

（三）减免税条件消失车辆应纳税额计算

项目	具体规定
纳税人	发生转让行为的，受让人为车辆购置税纳税人； 未发生转让行为的，车辆所有人为车辆购置税纳税人
纳税义务发生时间	车辆转让或者用途改变等情形发生之日
税额计算	应纳税额＝初次办理纳税申报时确定的计税价格×（1－使用年限×10%）×10%－已纳税额 【提示 1】应纳税额不得为负数。 【提示 2】使用年限的计算方法是，自纳税人初次办理纳税申报之日起，至不再属于免税、减税范围的情形发生之日止。使用年限取整计算，不满一年的不计算在内

第八章　环境保护税

【知识点】环境保护税征税对象

环保税征税对象为纳税人直接向环境排放的应税污染物。

包括：**大气污染物、水污染物、固体废物、（工业）噪声**。

【知识点】环境保护税不征税情形

有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，**不缴纳相应污染物的环境保护税**：

1. 企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的。

【提示】依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的，应纳税。

2. 企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的。

【提示】企业事业单位和其他生产经营者贮存或者处置固体废物不符合国家和地方环境保护标准的，应纳税。

3. 禽畜养殖场依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的。

【提示】达到省级人民政府确定的规模标准并且有污染物排放口的畜禽养殖场，通常应纳税。**仅对存栏规模大于 50 头牛、500 头猪、5000 羽鸡鸭等的禽畜养殖场征收**。

【知识点】环境保护税计税依据和税额计算

应税污染物	计税依据	税额计算
应税大气污染物	**污染当量数**	应纳税额＝污染当量数×单位税额 污染当量数＝排放量÷污染当量值
应税水污染物		
应税固体废物	**排放量**	应纳税额＝固体废物排放量×单位税额 固体废物排放量＝产生量－贮存量－处置量－综合利用量
应税噪声	**超过国家规定标准的分贝数**	查表直接得出当月税额

（一）大气污染物和水污染物税额计算

应纳税额＝污染当量数×单位税额

污染当量数＝排放量÷污染当量值

1. 每一排放口或没有排放口的应税大气污染物，按污染当量数从大到小排序，对**前三项污染物征税**。

2. 每一排放口的应税水污染物，区分第一类和其他类，按污染当量数从大到小排序，**对第一类水污染物按前五项征税，对其他类水污染物按前三项征税**。

【提示】计税步骤：

（1）计算每种污染物的污染当量数

（2）从大到小排序选取

（3）污染当量数相加计税

3. 水污染物污染当量数特殊计算

色度污染当量数＝污水排放量×色度超标倍数÷污染当量值
畜禽养殖业水污染物污染当量数＝畜禽养殖场月均存栏量÷污染当量值 **月均存栏量＝（月初存栏量＋月末存栏量）÷2**

4. 纳税人有下列情形之一的，以其当期应税大气污染物、水污染物的产生量作为污染物的排放量：

（1）未依法安装使用污染物自动监测设备或者未将污染物自动监测设备与环境保护主管部门的监控设备联网。

（2）损毁或者擅自移动、改变污染物自动监测设备；

（3）篡改、伪造污染物监测数据；

（4）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者稀释排放以及不正常运行防治污染设施等方式违法排放应税污染物；

（5）进行虚假纳税申报。

（二）固体废物税额计算

应纳税额＝固体废物排放量×单位税额

固体废物排放量＝产生量－贮存量－处置量－综合利用量

纳税人有下列情形之一的，以其当期应税固体废物的产生量作为固体废物的排放量：

（1）非法倾倒应税固体废物；

（2）进行虚假纳税申报。

（三）工业噪声税额计算

按超过国家规定标准的分贝数确定每月税额。

超标分贝不是整数值的，按四舍五入取整。

1. 一个单位边界上有多处噪声超标，根据最高一处超标声级计算应纳税额；当沿边界长度**超过 100 米**

有两处以上噪声超标，按照两个单位计算应纳税额。

2. 一个单位有不同地点作业场所的，应当分别计算应纳税额，合并计征。

3. 昼、夜均超标的环境噪声，昼、夜分别计算应纳税额，累计计征。

4. 声源一个月内超标不足 15 天的，减半计算应纳税额。

【提示】声源一个月内累计昼间超标不足 15 昼，或累计夜间超标不足 15 夜的，分别减半计算应纳税额。

5. 夜间频繁突发和夜间偶然突发厂界超标噪声，按等效声级和峰值噪声两种指标中超标分贝值高的一项计算应纳税额。

6. 一个单位的同一监测点当月有多个监测数据超标的，以最高一次超标声级计算应纳税额。

（四）计税依据确定的方法和顺序

1. 纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的，按照污染物自动监测数据计算；

2. 纳税人未安装使用污染物自动监测设备的，按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算；

3. 因排放污染物种类多等原因不具备监测条件的，按照国务院环境保护主管部门规定的排污系数、物料衡算方法计算；

4. 不能按照上述 1－3 项规定的方法计算的，按照省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门规定的抽样测算的方法核定计算。

第九章　烟叶税

【知识点】烟叶税

项目	具体规定
纳税人	烟叶税纳税人是在中国境内**收购烟叶的单位**。 【提示】烟叶销售方不是纳税人；个人也不是纳税人
征税范围	烟叶：包括**晾晒烟叶、烤烟叶**
税率	比例税率 **20%**
计税依据	实际支付的价款总额＝收购价款＋价外补贴＝收购价款×（1＋**10%**） 【提示】计算烟叶税时的价外补贴比例固定为收购价款的 10%，和实际补贴可能不同。
应纳税额	应纳税额＝实际支付的价款总额×20%
纳税地点	烟叶**收购地**的主管税务机关
纳税义务发生时间	收购烟叶的**当天**
申报缴纳	烟叶税**按月计征** 纳税义务发生月终了之日起 **15 日内**申报纳税

第十章　关税

【知识点】一般进口货物关税计税价格

（一）计税价格构成

进口货物的计税价格以成交价格以及该货物运抵中国境内输入地点**起卸前的运输及其相关费用、保险费**为基础确定。

（二）成交价格

项目	具体规定
基本规定	进口货物的成交价格，是指卖方向中国境内销售该货物时买方为进口该货物实付、应付的，并按有关规定调整后的价款总额，包括直接支付和间接支付的价款
成交价格条件	1.对买方处置或者使用进口货物不予限制，但是法律、行政法规规定实施的限制、对货物销售地域的限制和对货物价格无实质性影响的限制除外；（有影响的限制包括：只能用于展示或免费赠送，货物加工为成品后只能销售给指定第三方等） 2.进口货物的成交价格不得受到使该货物成交价格无法确定的条件或者因素的影响；（此价格需以购买或销售其他货物为条件） 3.卖方不得直接或者间接获得因买方销售、处置或者使用进口货物而产生的任何收益，或者虽然有收益但是能够按照规定做出调整； 4.买卖双方之间没有特殊关系，或者虽然有特殊关系但是未对成交价格产生影响
应计入计税价格的项目	1.由买方负担的**购货佣金以外**的佣金和经纪费； 2.由买方负担的与该货物视为一体的容器费用； 3.由买方负担的包装**材料费用**和包装**劳务费用**。 4.与进口货物的生产和向中国境内销售有关的，由买方以免费或者以低于成本的方式提供，并可以按适当比例分摊的料件、工具、模具、消耗材料及类似货物的价款，以及在境外开发、设计等相关服务的费用。 5.作为该货物向中国境内销售的条件，**买方必须支付的、与该货物有关**的特许权使用费。 例外情形： （1）特许权使用费与该货物无关； （2）特许权使用费的支付不构成该货物向中国境内销售的条件。 6.卖方直接或间接从买方对该货物进口后转售、处置或使用所得中获得的收益

不计入计税价格的项目	1.厂房、机械、设备等货物进口后的建设、安装、装配、维修和技术服务费用，保修费除外； 2.货物运抵境内输入地点起卸后的运输及相关费用、保险费； 3.进口关税及国内税收。 4.购货佣金

（三）进口货物海关估价方法

易货贸易、寄售、捐赠、赠送等不存在成交价格的进口货物，海关与纳税人进行价格磋商后，依次以下列方法审查确定该货物的计税价格。

应进口商的要求，可以颠倒再销售价格估价方法和成本加成估价方法的使用次序。

方法	具体规定
相同货物成交价格	与该货物同时或大约同时向中国境内销售的相同货物的成交价格
类似货物成交价格	与该货物同时或大约同时向中国境内销售的类似货物的成交价格
再销售价格估价方法	该货物进口的同时或者大约同时，将该进口货物、相同或者类似进口货物在中华人民共和国境内第一级销售环节销售给无特殊关系买方最大销售总量的单位价格，但应当扣除相关规定的项目
成本加成估价方法	海关以下列各项总和为基础，审查确定进口货物计税价格： 1.生产该货物所使用的料件成本和加工费用； 2.向境内销售同等级或同种类货物通常的利润和一般费用； 3.该货物运抵境内输入地点起卸前的运输及相关费用、保险费
其他估定价格的合理方法	——

【知识点】应纳税额的计算

从价税	关税税额＝应税进（出）口货物数量×单位计税价格×税率 CIF 价（到岸价）：符合成交价格条件，可以直接计税。 FOB 价（离岸价）、CFR 价（离岸加运费价）：先折算成 CIF 价，再计税
从量税	关税税额＝应税进（出）口货物数量×单位货物税额

复合税	关税税额＝应税进（出）口货物数量×单位货物税额＋应税进（出）口货物数量×单位计税价格×税率

【知识点】关税征收管理

（一）关税缴纳

项目	具体规定
关税缴纳	（1）一般情况下，纳税人、扣缴义务人应当自完成申报之日起15日内缴纳税款。 （2）符合海关规定条件并提供担保的，可以于次月第5个工作日结束前汇总缴纳税款。 （3）纳税人、扣缴义务人未在规定的纳税期限内缴纳税款的，自规定的期限届满之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金
税款担保	因不可抗力或者国家税收政策调整，不能按期缴纳的，经向海关申请并提供担保，可以延期缴纳，但最长不得超过6个月

（二）关税强制措施

项目	具体规定
关税强制措施	（1）纳税人在规定的纳税期限内有转移、藏匿其应税货物以及其他财产的明显迹象，或者存在其他可能导致无法缴纳税款风险的，海关可以责令纳税人提供担保。纳税人不提供担保的，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，海关可以实施下列强制措施： a.书面通知银行业金融机构冻结纳税人金额相当于应纳税款的存款、汇款。 b.查封、扣押纳税人价值相当于应纳税款的货物或者其他财产
	（2）纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳或者解缴税款的，由海关责令其限期缴纳；逾期仍未缴纳且无正当理由的，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，海关可以实施下列强制执行措施： a.书面通知银行业金融机构划拨纳税人、扣缴义务人金额相当于应纳税款的存款、汇款。 b.查封、扣押纳税人、扣缴义务人价值相当于应纳税款的货物或者其他财产，依法拍卖或者变卖所查封、扣押的货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款，剩余部分退还纳税人、扣缴义务人

（三）关税退还

纳税人发现多缴纳税款的，可以自缴纳税款之日起3年内，向海关书面申请退还多缴的税款。

有下列情形之一的，纳税人自缴纳税款之日起1年内，可以向海关书面申请退还关税：

（1）已征进口关税的货物，因品质、规格原因或者不可抗力，1 年内原状复运出境。

（2）已征出口关税的货物，因品质、规格原因或者不可抗力，1 年内原状复运进境，并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收。

（3）已征出口关税的货物，因故未装运出口，申报退关。

（四）追征

项目	具体规定
追征	（1）因纳税人、扣缴义务人违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自缴纳税款或者货物放行之日起 3 年内追征税款，并自缴纳税款或者货物放行之日起，按日加收少征或者漏征税款万分之五的滞纳金。 （2）海关发现海关监管货物因纳税人、扣缴义务人违反规定造成少征或者漏征税款的，应当自纳税人、扣缴义务人应缴纳税款之日起 3 年内追征税款，并自应缴纳税款之日起按日加收少征或者漏征税款万分之五的滞纳金

（五）海关行政复议

项目	具体规定
申请	（1）公民、法人或者其他组织认为海关行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。 （2）公民、法人或者其他组织认为海关的行政行为所依据的规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时可以一并提出对该规范性文件的审查申请
复议机关及机构	（1）海关总署、直属海关是海关行政复议机关，依照规定履行行政复议职责。 （2）海关总署、直属海关负责法治工作的机构是海关行政复议机构，依照规定办理行政复议事项。 （3)对海关行政行为不服的，向作出该行政行为的海关的上一级海关提出行政复议申请。对海关总署作出的行政行为不服的，向海关总署提出行政复议申请
复议受理	海关行政复议机关应当自收到行政复议申请之日起 5 日内进行审查。 对符合《行政复议法》规定的受理条件的，海关行政复议机关应当受理，并制发《行政复议申请受理通知书》和《行政复议答复通知书》分别送达申请人和被申请人。对不符合受理条件的，海关行政复议机关不予受理，制发《行政复议申请不予受理决定书》，并送达申请人

案件审理及决定	（1）适用简易程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定。 （2）适用普通程序审理的行政复议案件，海关行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定
转诉讼	申请人不服海关行政复议决定或者海关行政复议机关受理后超过行政复议期限不作答复的，申请人可以自收到决定书之日起或者行政复议期限届满之日起15日内，依法向人民法院提起行政诉讼

（六）法律责任

（1）有下列情形之一的，由海关给予警告；情节严重的，处3万元以下的罚款：

①未履行纳税义务的纳税人有合并、分立情形，在合并、分立前，未向海关报告；

②纳税人在减免税货物、保税货物监管期间，有合并、分立或者其他资产重组情形，未向海关报告；

③纳税人未履行纳税义务或者在减免税货物、保税货物监管期间，有解散、破产或者其他依法终止经营情形，未在清算前向海关报告。

（2）纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者藏匿财产等手段，妨碍海关依法追征欠缴的税款的，除由海关追征欠缴的税款、滞纳金外，处欠缴税款50%以上5倍以下的罚款。

（3）扣缴义务人应扣未扣、应收未收税款的，由海关向纳税人追征税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款50%以上3倍以下的罚款。

第十一章　社会保险费

【知识点】基本养老保险费

（一）企业职工养老保险费

<table>
<tr><th>项目</th><th colspan="2">具体内容</th></tr>
<tr><td rowspan="3">参保范围</td><td colspan="2">应参保人员：
（1）国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业和其他城镇企业职工，实行企业化管理的事业单位职工。
（2）依法在各级民政部门登记的社会团体（包括社会团体分支机构和代表机构）、基金会（包括基金会分支机构和代表机构）、民办非企业单位、境外非政府组织驻华代表机构及其签订聘用合同或劳动合同的专职工作人员（不包括兼职人员、劳务派遣人员、返聘的离退休人员和纳入行政事业编制的人员）。
（3）划分为生产经营类，但尚未转企改制到位的事业单位，已参加企业职工基本养老保险的事业单位职工。
（4）机关事业单位编制外人员。
（5）在中国境内依法注册或者登记的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织依法招用的外国人，以及与境外雇主订立雇用合同后，被派遣到在中国境内注册或者登记的分支机构、代表机构工作的外国人。
（6）在内地（大陆）依法注册或者登记的企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体经济组织等用人单位依法聘用、招用的港澳台居民</td></tr>
<tr><td colspan="2">可参保人员：
（1）无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员。
（2）在内地（大陆）依法从事个体工商经营的港澳台居民，可以按照注册地有关规定参加职工基本养老保险；在内地（大陆）灵活就业且办理港澳台居民居住证的港澳台居民，可以按照居住地有关规定参加职工基本养老保险</td></tr>
<tr><td rowspan="2">缴费人</td><td>单位参保</td><td>缴费人是用人单位和职工个人，其中职工个人缴纳的部分由用人单位代扣代缴</td></tr>
<tr><td>灵活就业</td><td>无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人缴纳基本养老保险费</td></tr>
</table>

缴费基数	用人单位	本单位职工个人缴费基数之和
	职工个人	以上一年度本人月平均工资为基础。以本省份上年全口径城镇单位就业人员平均工资的60%为下限，300%为上限，低于下限的，缴费基数为下限；高于上限的，缴费基数为上限；介于上下限之间的，缴费基数为实际工资收入
	灵活就业人员	在本省全口径城镇单位就业人员平均工资的60%～300%范围内选择适当的缴费基数
缴费比例	用人单位	2025年1月，各地企业职工基本养老保险单位缴费的比例统一至16%
	职工个人	各地职工个人缴费比例统一为8%
	灵活就业人员	各地灵活就业人员缴费比例统一为20%
应缴费额	单位	用人单位应缴纳的基本养老保险费＝用人单位缴费基数×用人单位缴费比例
	个人	职工个人应缴纳的基本养老保险费＝职工个人缴费基数×职工个人缴费比例

（二）机关事业单位工作人员基本养老保险

用人单位应缴费额=本单位工资基数之和×16%

职工个人应缴费额=本人上年度月平均工资×8%

（三）城乡居民基本养老保险费

1.参保范围

年满16周岁（不含在校学生），非国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民，可以在户籍地参加城乡居民基本养老保险。

2.保险基金构成：个人缴费、集体补助、政府补贴。

【知识点】基本医疗保险费

（一）职工基本医疗保险费

项目	具体内容
参保范围	应参保人： （1）用人单位及职工。用人单位包括企业（国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业等）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、部队所属用人单位和有雇工的个体经济组织。 （2）领取失业保险金期间的失业人员。

	（3）军队文职人员。 （4）离休人员、老红军以及二等乙级以上革命伤残军人、退休人员。 （5）在内地（大陆）依法注册或者登记的企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体经济组织等用人单位依法聘用、招用的港澳台居民。 （6）在中国境内依法注册或者登记的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织依法招用的外国人，以及与境外雇主订立雇用合同后，被派遣到在中国境内注册或者登记的分支机构、代表机构工作的外国人	
	可以参保人：同企业职工养老保险	
缴费人	职工身份参保：用人单位和职工个人为基本医疗保险缴费人，其中职工个人应缴的部分由用人单位代扣代缴	
	个人身份参保：个人是职工基本医疗保险缴费人	
	领取失业保险金期间的失业人员：由社会保险经办机关代缴，个人不缴费，费用从失业保险金中列支	
应缴费额	用人单位	用人单位应缴纳的基本医疗保险费＝职工工资总额×6%左右
	职工个人	职工个人应缴纳的基本医疗保险费＝本人上年月平均工资×2%

（二）城乡居民基本医疗保险费

1.参保范围：对参保人没有年龄限制，覆盖了除职工基本医疗保险应参保人员范围以外的全体城乡居民。

2. 以自然人个人名义缴纳，实行个人缴费与政府补助相结合的筹资方式。

【知识点】生育保险费

项目	具体内容
参保范围	（1）所有城镇职工。 （2）在中国境内依法注册或者登记的企业单位等组织依法招用的外国人，以及与境外雇主订立雇用合同后，被派遣到在中国境内注册或者登记的分支机构、代表机构工作的外国人。 （3）合同制农民工。 （4）在内地（大陆）依法注册或者登记的企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体经济组织等用人单位依法聘用、招用的港澳台居民
缴费人	参保范围为用人单位的职工，不论男女均需参加

	用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工个人不缴纳生育保险费
缴费比例	生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，统筹层次一致
	按照用人单位参加生育保险和职工基本医疗保险的缴费比例之和确定新的用人单位职工基本医疗保险费率，个人不缴纳生育保险费

【知识点】工伤保险费

项目	具体范围
参保范围	我国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户，以及实施公务员法管理的各级机关（以下称用人单位）应当参加工伤保险，为本单位全部职工或雇工缴纳工伤保险费
缴费人	工伤保险费由用人单位缴纳，职工不缴纳
缴费比例	实行行业差别费率和浮动费率制度
应缴费额	用人单位应缴纳的工伤保险费＝本单位职工工资总额×缴费比例

【知识点】职业伤害保障费

项目	具体规定
参保范围	平台企业应对通过平台注册并接单，以平台企业名义提供出行、即时配送和同城货运等劳动并获得报酬或者收入的新就业形态人员缴纳职业伤害保障费
	适用《工伤保险条例》规定的劳动者，企业应当依法为其参加工伤保险，不适用《新就业形态人员职业伤害保障办法（试行）》
缴费人	平台企业应当依照规定如实申报，及时足额缴纳职业伤害保障费
缴费基准	出行行业按每单 0.01 元执行 即时配送行业按每单 0.07 元、0.25 元执行 同城货运行业按每单 0.18 元执行
应缴费额	平台企业应缴费额＝应缴费订单数×缴费额/单

【知识点】失业保险费

用人单位应缴费额=本单位职工工资总额（通常是职工个人缴费基数之和）×2%

职工个人应缴费额=本人工资额×1%

【提示】省、自治区、直辖市人民政府根据本行政区域失业人员数量和失业保险基金数额，报经国务院批准，可以适当调整本行政区域失业保险费的费率。

第十二章　非税收入

【知识点】草原植被恢复费

项目	具体内容
缴费主体	（1）矿藏勘查、开采和工程建设需征用或使用草原的用地单位和个人； （2）因工程建设、勘查、旅游等活动需要临时占用草原且未履行恢复义务的单位和个人
征收范围	（1）勘查、开采矿藏和工程建设需征用或使用草原； （2）因工程建设、勘查、旅游等活动需要临时占用草原且未履行恢复义务的。 【提示】在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施，以及农牧民按规定标准建设住宅使用草原的，不缴纳草原植被恢复费
计费方法	按照征收或者使用草原的面积乘以征收标准计算应纳费额
征收管理	草原植被恢复费实行按次征收

【知识点】教育费附加和地方教育附加

项目	具体内容
缴费人	在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人
计费方法	以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据，分别与增值税、消费税同时缴纳。对海关代征的进口商品增值税、消费税，不征收教育费附加和地方教育附加。经税务部门正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加、地方教育附加的计征范围，按规定的费率征收教育费附加、地方教育附加。 应纳教育费附加（地方教育附加）=（实际缴纳的增值税税额+实际缴纳的消费税税额）×附加率
费率	教育费附加计征比率为 3%；地方教育附加计征比率为 2%
优惠政策	（1）对由于减免增值税、消费税而发生退税的，可同时退还已征收的教育费附加。但对出口产品退还增值税、消费税的，不退还已征收的教育费附加。 （2）对国家重大水利工程建设基金免征教育费附加。 （3）自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收教育费附加、地方教育附加。 （4）自 2016 年 2 月 1 日起，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加

征收管理	教育费附加和地方教育附加的缴费时间、缴费地点、缴费期限比照增值税、消费税的相应规定，教育费附加和地方教育附加分别与增值税、消费税同时缴纳

【知识点】文化事业建设费

项目	具体内容
缴费主体及扣缴义务人	在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位、提供娱乐服务的单位和个人。 【提示】在中华人民共和国境外的广告媒介单位和户外广告经营单位在境内提供广告服务，在境内未设有经营机构的，以广告服务接受方为文化事业建设费的扣缴义务人
征收范围	**广告服务和娱乐服务**
计费方法	应缴费额＝计费销售额×**3%**
优惠政策	（1）增值税小规模纳税人中月销售额不超过 2 万元（按季纳税 6 万元）的企业和非企业性单位提供的应税服务，免征文化事业建设费。 （2）未达到增值税起征点的缴纳义务人，免征文化事业建设费。 （3）自 2019 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 **50%减征**；对归属地方收入的文化事业建设费，由各省（区、市）决定在应缴费额 **50%的幅度内减征**
征收管理	与增值税纳税义务发生时间、纳税地点、纳税期限相同

【知识点】残疾人就业保障金

项目	具体内容
缴费主体	未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（简称用人单位）是残保金的缴费人
征收范围	用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%
计费方法	（1）计算方式： **残保金年缴纳额＝[上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例－上年用人单位实际安排的残疾人就业人数]×上年用人单位在职职工年平均工资（或当地社会平均工资的 2 倍，取低值）** （2）相关规定：①上年用人单位在职职工，是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订 1 年以上（含 1 年）劳动合同（服务协议）的人员。季节性用工应当折算为年平均用

	工人数。以劳务派遣用工的，计入派遣单位和在职职工人数；②上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数，以公式计算结果为准，可以不是整数；③上年用人单位在职职工年平均工资，按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算；④残保金征收标准上限，按照当地社会平均工资的 2 倍执行。
优惠政策	（1）自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，在职职工人数在 30 人（含）以下的企业，暂免征收残保金。 （2）自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对残保金实行分档减缴政策。其中：用人单位安排残疾人就业比例达到 1%(含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的 50%缴纳残保金；用人单位安排残疾人就业比例在 1%以下的，按规定应缴费额的 90%缴纳残保金。 （3）用人单位遇不可抗力自然灾害或其他突发事件遭受重大直接经济损失，可以申请减免或者缓缴残保金。

【知识点】可再生能源发展基金

项目	具体内容
缴费主体	除西藏自治区以外的全国范围内的电力用户
征收范围	可再生能源电价附加的缴费人是除西藏自治区以外的全国范围内，对各省、自治区、直辖市扣除农业生产用电（含农业排灌用电）后的销售电量征收。 各省、自治区、直辖市纳入可再生能源电价附加征收范围的销售电量包括： （1）省级电网企业（含各级子公司）销售给电力用户的电量。 （2）省级电网企业扣除合理线损后的趸售电量（实际销售给转供单位的电量，不含趸售给各级子公司的电量）。 （3）省级电网企业对境外销售电量。 （4）企业自备电厂自发自用电量。 （5）地方独立电网（含地方供电企业）销售电量（不含省级电网企业销售给地方独立电网的电量）。 （6）大用户与发电企业直接交易的电量
计费方法	应缴可再生能源电价附加＝销售电量×征收标准
优惠政策	对分布式光伏发电自发自用电量免收可再生能源电价附加
征收管理	按月征收，省级电网企业和地方独立电网企业根据全年实际销售电量，于次年 3 月底前

	进行汇算清缴
申报方式	（1）地方独立电网销售电量、属地管理的自备电厂企业自发自用电量，按月自行申报缴纳，由税务部门征收。 （2）除上述两种情况外，由省级电网企业向电力用户收取电费时一并代征，按月自行申报缴纳，由税务部门征收。 （3）省级电网企业、属地管理的自备电厂企业和地方独立电网企业应根据全年实际销售电量（自发自用电量），在次年 3 月底前完成汇算清缴。

【知识点】核电站乏燃料处理处置基金

项目	具体内容
缴费主体	凡拥有已投入商业运行 5 年以上压水堆核电机组的核电厂
征收范围	按照核电厂已投入商业运行 5 年以上压水堆核电机组的实际上网销售电量征收
计费方法	应缴纳的核电站乏燃料处理处置基金=符合条件的核电机组实际上网销售电量×0.026 元/千瓦时
征收管理	按年申报。于每年 1 月向税务部门申报上年实际上网销售电量应缴纳的乏燃料处理处置基金

【知识点】森林植被恢复费

项目	具体内容
缴费主体	勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用林地的用地单位和个人
计费方法	按照恢复不少于被占用征收林地面积的森林植被所需要的调查规划设计、造林培育、保护管理等费用进行核定。具体征收标准如下： （1）郁闭度 0.2 以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地）、竹林地、苗圃地，每平方米不低于 10 元；灌木林地、疏林地、未成林造林地，每平方米不低于 6 元；宜林地，每平方米不低于 3 元。 （2）国家和省级公益林林地，按照（1）规定征收标准 2 倍征收。 （3）城市规划区的林地，按照（1）、（2）规定征收标准 2 倍征收。 （4）城市规划区外的林地，按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的，按照（1）、（2）规定征收标准征收；属于经营

	性建设项目的，按照（1）、（2）规定征收标准 2 倍征收
征收管理	森林植被恢复费实行**按次征收**

【知识点】石油特别收益金

项目	具体内容
缴费主体	凡在中华人民共和国陆地领域和所辖海域独立开采并销售原油的企业，以及在上述领域以合资、合作等方式开采并销售原油的其他企业（简称合资合作企业），为石油特别收益金的缴费人
征收范围	凡在中华人民共和国陆地领域和所辖海域开采的石油，无论其是否在中国境内销售，均应按规定缴纳石油特别收益金。中外合作油田按规定上缴国家的石油增值税、矿区使用费、国家留成油不征收石油特别收益金
计费方法	石油特别收益金征收比率按石油开采企业销售原油的月加权平均价格确定。 **应缴石油特别收益金＝[（石油开采企业销售原油的月加权平均价格-65）×征收率-速算扣除数]×销售量×美元兑换人民币汇率**
征收管理	石油特别收益金实行按月计算、按季申报，按月缴纳

【知识点】油价调控风险准备金

项目	具体内容
缴费主体	在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口**汽油、柴油的成品油**生产经营企业为油价调控风险准备金的缴费人
征收范围	当国际市场原油价格低于每桶 **40 美元**调控下限时，成品油价格未调金额全部纳入风险准备金
计费方法	应缴油价调控风险准备金＝相邻两个调价窗口期之间实际销售数量×征收标准
征收管理	可以选择按季度或者按年度缴纳油价调控风险准备金